

ULTIMATE ENEM

PLANO ARGUMENTATIVO COMPLETO



Desafios para a efetivação do direito à proteção de dados pessoais no Brasil

Projeto autoral no padrão da Redação do ENEM • atualização: 18 de agosto de 2026

CAV

APRESENTAÇÃO EDITORIAL

MARCA E ASSINATURA

ULTIMATE ENEM constitui a marca principal deste material. CAV aparece exclusivamente como assinatura autoral complementar, discreta e subordinada.

Este projeto foi construído especificamente para o recorte “Desafios para a efetivação do direito à proteção de dados pessoais no Brasil”. Embora o assunto mantenha proximidade temática com debates digitais, não se trata de adaptação do tema do ENEM 2018 sobre manipulação do comportamento do usuário. O eixo central aqui é a distância entre o reconhecimento jurídico do direito e sua compreensão, governança, exercício e fiscalização concretos.

Por isso, o banco argumentativo foi reconstruído: não utiliza como repertórios centrais Jeremy Bentham, Michel Foucault, Shoshana Zuboff, Cambridge Analytica, B. J. Fogg, bolhas de filtro, “1984” ou outros elementos já associados ao projeto anterior. A LGPD aparece como fundamento jurídico indispensável, mas seu uso é orientado à efetivação de direitos, à transparência, à prestação de contas e à cidadania informacional.

PRINCÍPIO METODOLÓGICO

TEMA → PROBLEMA → TESE → ARGUMENTO → REPERTÓRIO → INTERVENÇÃO

O conteúdo foi planejado para estudo aprofundado, consulta rápida, uso em aula e análise docente. A editoração respeita a regra de não sacrificar conteúdo em favor da estética, legibilidade em favor da densidade nem credibilidade em favor do impacto visual.

Referência oficial para a Redação do ENEM

A redação-modelo e a análise pedagógica tomam como referência a Cartilha do Participante da Redação do ENEM 2025, documento oficial mais recente disponibilizado pelo Inep até a data de atualização deste material. A produção deve ser dissertativo-argumentativa, em modalidade escrita formal, defender um ponto de vista com argumentos coerentes e coesos e apresentar proposta de intervenção respeitosa aos direitos humanos.

Fonte: [O1]

SUMÁRIO E MAPA DE ESTUDO

ETAPA	SEÇÃO	FUNÇÃO PEDAGÓGICA
1	Imagens e representações introdutórias	Visualizar o direito, seus marcos, seus canais e seus mecanismos.
2	Possibilidades de tese	Escolher um recorte defensável e dois eixos não redundantes.
3	Arquitetura dos argumentos	Compreender causas, mecanismos, evidências, contrapontos e limites.
4	Repertórios produtivos	Localizar referências por área e aplicá-las diretamente à tese.
5	Propostas de intervenção	Construir soluções com agente, ação, modo, detalhamento e finalidade.
6	Engenharia coesiva	Planejar relações lógico-semânticas e cadeias referenciais.
7	Redação-modelo	Visualizar a execução completa do projeto.
8	Cinco competências	Auditar a produção segundo os critérios oficiais.
9	Síntese estratégica	Revisar o projeto em poucos minutos.
10	Matriz e referências	Verificar coerência e rastreabilidade documental.

PERGUNTA ORIENTADORA

Como transformar um direito fundamental formalmente reconhecido em capacidade real de compreender, controlar, questionar e obter resposta sobre o tratamento dos próprios dados?

ABERTURA DO PROJETO

Tema apresentado

RECORTE TEMÁTICO

Desafios para a efetivação do direito à proteção de dados pessoais no Brasil

Formulação operacional no padrão do ENEM

Tema autoral, de natureza social, jurídica, educacional e tecnológica, elaborado segundo o padrão de situação-problema da Redação do ENEM.

Classificação e adequação do recorte

- possui delimitação nacional clara;
- apresenta um direito fundamental cuja efetivação pode ser problematizada;
- permite duas ou mais linhas argumentativas concretas;
- admite causas comunicacionais, institucionais, educacionais, tecnológicas e administrativas;
- possibilita propostas de intervenção executáveis por agentes com competência definida;
- relaciona-se à cidadania, à liberdade, à dignidade e ao livre desenvolvimento da personalidade;
- evita tecnicismo excessivo quando os conceitos jurídicos são adequadamente explicados.

Proposta de redação no padrão do ENEM

COMANDO DA PROPOSTA

Com base na leitura dos textos motivadores e nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija um texto dissertativo-argumentativo, em modalidade escrita formal da língua portuguesa, sobre o tema “Desafios para a efetivação do direito à proteção de dados pessoais no Brasil”, apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione, de forma coerente e coesa, argumentos e fatos para a defesa de seu ponto de vista.

DELIMITAÇÃO CONCEITUAL INDISPENSÁVEL

1. O que são dados pessoais?

A LGPD define dado pessoal como a informação relacionada a pessoa natural identificada ou identificável. Nome e CPF são exemplos diretos, mas a proteção também pode alcançar informações que, combinadas, permitam reconhecer alguém, como identificadores de dispositivo, endereço, localização, histórico de consumo, dados de navegação ou registros administrativos, conforme o contexto.

Fonte: [O3]

2. O que são dados pessoais sensíveis?

São dados que podem produzir riscos especialmente intensos de discriminação ou violação de direitos. A LGPD inclui, entre outros, informações sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação sindical, saúde, vida sexual, dados genéticos e biométricos quando vinculados a uma pessoa natural.

CUIDADO CONCEITUAL

Todo dado sensível é dado pessoal, mas nem todo dado pessoal é sensível. A classificação jurídica não deve ser confundida com a importância subjetiva que determinada informação possui para alguém.

Fonte: [O3]

3. Quem é o titular?

Titular é a pessoa natural a quem os dados se referem. A expressão não significa, de maneira simplista, “proprietário absoluto” de uma informação. O sistema jurídico reconhece ao titular direitos e garantias sobre os fluxos de tratamento, mas admite operações legítimas baseadas em obrigações legais, políticas públicas, execução de contratos, proteção da vida, tutela da saúde, legítimo interesse e outras hipóteses previstas na lei.

4. Quem são controlador, operador e encarregado?

- **Controlador:** pessoa natural ou jurídica, pública ou privada, responsável pelas decisões sobre o tratamento.
- **Operador:** pessoa natural ou jurídica que realiza o tratamento em nome do controlador.
- **Agentes de tratamento:** controlador e operador.
- **Encarregado:** canal de comunicação entre os agentes, os titulares e a ANPD, nos termos da redação legal vigente.

Fonte: [O3]

5. O que significa tratamento de dados?

Tratamento é conceito amplo. Inclui coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação, controle, modificação, comunicação, transferência, difusão e extração. Portanto, a proteção não começa apenas quando ocorre um vazamento: ela acompanha todo o ciclo de vida da informação.

Fonte: [O3]

6. Proteção de dados não é sinônimo de segredo absoluto

A proteção de dados não pretende impedir toda circulação de informações. Seu objetivo é assegurar que os fluxos sejam legítimos, adequados, necessários, transparentes, seguros e compatíveis com as expectativas justificadas do titular. Dados podem ser tratados em serviços de saúde, educação, crédito, segurança, relações de trabalho e políticas públicas, desde que os requisitos jurídicos sejam respeitados.

FORMULAÇÃO SEGURA

O problema não é a existência de tratamento de dados, mas o tratamento sem fundamento, sem finalidade clara, excessivo, desproporcional, inseguro ou incompatível com os direitos do titular.

7. Privacidade e proteção de dados são próximas, mas não idênticas

A privacidade tradicionalmente protege a esfera íntima e a vida privada. A proteção de dados volta-se também ao modo como informações são coletadas, relacionadas, compartilhadas, avaliadas e utilizadas para produzir efeitos sobre a pessoa. Um dado pode não ser secreto e, ainda assim, ser empregado fora do contexto esperado, de maneira desleal ou prejudicial.

A teoria da integridade contextual, de Helen Nissenbaum, ajuda a compreender essa distinção: a proteção depende da adequação dos fluxos informacionais às normas do contexto, não apenas de manter informações em segredo.

Fonte: [A6]

8. Consentimento não é a única base legal

A LGPD prevê diversas hipóteses que podem legitimar o tratamento. O consentimento é uma delas, mas não deve ser apresentado como autorização universal nem como condição obrigatória para toda operação. Uma organização pode tratar dados para cumprir obrigação legal, executar política pública, proteger a vida, realizar contrato, exercer direitos, tutelar a saúde ou atender a legítimo interesse, entre outras hipóteses, desde que os requisitos correspondentes sejam demonstrados.

ERRO A EVITAR

Não escrever: “A LGPD determina que toda empresa peça consentimento para qualquer dado”. A frase é juridicamente incorreta e reduz a proteção de dados a um clique.

Fonte: [O3, A5]

9. O que significa efetivar o direito?

Efetivação é a passagem do reconhecimento formal à possibilidade concreta de exercício. Um direito é pouco efetivo quando o cidadão não consegue localizar o canal, compreender a informação, identificar o controlador, formular o pedido, acompanhar a resposta, contestar uma negativa ou obter atuação institucional adequada.

A ANPD apresenta direitos como confirmação da existência de tratamento, acesso, correção, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários ou irregulares, informação sobre compartilhamentos, revogação de consentimento, oposição e revisão de decisões automatizadas, observadas as condições legais.

Fonte: [O4]

10. Os direitos não são absolutos

Pedidos de eliminação, portabilidade, oposição ou revisão podem exigir análise jurídica e técnica. Certos dados precisam ser conservados para cumprir obrigações legais, proteger direitos ou atender finalidades públicas legítimas. Segredos comercial e industrial também podem limitar o grau de explicação, sem eliminar o dever de transparência. Além disso, a organização precisa verificar a identidade de quem solicita acesso para não entregar dados a terceiros.

EQUILÍBRIO NECESSÁRIO

Efetivação não significa atender automaticamente todo pedido; significa oferecer canal acessível, análise fundamentada, resposta tempestiva, segurança proporcional e possibilidade de contestação.

11. O percurso institucional

A petição de titular à ANPD pressupõe, em regra, tentativa prévia de exercício perante o controlador. O cidadão deve guardar a comprovação do pedido e da resposta ou ausência de resposta. Se não conseguir exercer o direito, poderá apresentar petição à Agência. A denúncia, por sua vez, comunica possível infração que pode atingir uma coletividade.

Fonte: [O5, O6]

12. Setores público e privado

A LGPD alcança pessoas jurídicas de direito público e privado. No setor público, a necessidade de executar políticas e compartilhar dados não elimina os deveres de finalidade, necessidade, segurança, transparência e prestação de contas. No setor privado, a busca por eficiência e inovação também não afasta os direitos fundamentais.

Fonte: [O3, O13, O15]

13. O que o tema não autoriza afirmar?

- que toda coleta de dados é ilegal;
- que consentimento é obrigatório em todas as situações;
- que o titular possui direito irrestrito à eliminação de qualquer registro;
- que proteção de dados equivale a impedir inovação, pesquisa ou políticas públicas;
- que todo incidente de segurança decorre de negligência;
- que o aumento de petições à ANPD comprova, sozinho, crescimento nacional das violações;
- que a existência da LGPD tornou automaticamente todos os tratamentos transparentes;
- que a responsabilidade pela proteção recai apenas sobre o cidadão;
- que educação digital substitui fiscalização e governança;
- que a solução consiste em criar mais termos, formulários e autorizações.

14. Formulação de equilíbrio

SÍNTESE CONCEITUAL

A proteção de dados torna-se efetiva quando o titular consegue compreender os fluxos relevantes, exercer direitos por canais acessíveis e receber respostas fundamentadas, enquanto organizações públicas e privadas incorporam prevenção, transparência e prestação de contas ao ciclo de tratamento.

SEÇÃO 1 — IMAGENS E REPRESENTAÇÕES PARA A ABORDAGEM INTRODUTÓRIA

Os recursos desta seção foram concebidos como instrumentos de leitura e construção de tese. Os infográficos são elaborações editoriais do projeto ULTIMATE ENEM baseadas em fontes oficiais e acadêmicas identificadas; não simulam documentos, acontecimentos ou estatísticas inexistentes.

IMAGEM 1 — Linha do tempo da proteção de dados



Figura 1 — Elaboração editorial ULTIMATE ENEM com base no Julgamento do Censo alemão, na LGPD, nas decisões do STF, na EC 115/2022, na Política Nacional de Linguagem Simples, no Mapa de Temas Prioritários 2026-2027 e na Lei nº 15.352/2026.

1. Identificação

Linha do tempo com seis marcos: Decisão do Censo alemão (1983), LGPD (2018), reconhecimento jurisprudencial pelo STF (2020), EC 115 (2022), Linguagem Simples e prioridades regulatórias (2025) e transformação da ANPD em agência reguladora (2026).

2. Autoria ou instituição

Elaboração editorial ULTIMATE ENEM; fontes: Tribunal Constitucional Federal alemão, Presidência da República, STF e ANPD.

3. Data ou período

1983-2026.

4. Área do conhecimento

História do Direito, Direito Constitucional, Políticas Públicas e Ciência Política.

5. Contexto

A proteção de dados deixou de ser tratada apenas como extensão da intimidade e passou a ser reconhecida como direito fundamental autônomo, acompanhado por legislação, jurisprudência e estrutura regulatória especializada.

6. Fonte verificável

[A1], [O2], [O3], [O8], [O9], [O14].

7. Descrição objetiva

A linha mostra a sequência histórica e destaca que o marco normativo brasileiro foi progressivamente fortalecido.

8. Relação com o tema

Permite demonstrar que o Brasil possui uma arquitetura jurídica avançada, mas que a consolidação formal não encerra o problema da efetividade.

9. Teses favorecidas

Distância entre direito formal e exercício prático; necessidade de capacidade institucional; implementação progressiva; importância de comunicação e governança.

10. Forma de utilização

Introduzir a contradição entre evolução normativa e dificuldades cotidianas para localizar canais, compreender avisos e obter respostas.

11. Modelo de frase introdutória

“Da decisão alemã de 1983 à constitucionalização brasileira de 2022, a proteção de dados percorreu longa trajetória jurídica; contudo, a existência de marcos normativos não assegura, por si só, que o cidadão consiga exercer concretamente esse direito.”

12. Cuidado argumentativo

Não afirmar que o direito nasceu apenas em 1983 nem que a Constituição brasileira de 2022 tornou desnecessária a LGPD. A linha apresenta marcos selecionados, não uma história completa.

IMAGEM 2 — Roda dos direitos do titular



Figura 2 — Síntese editorial dos direitos divulgados pela ANPD e previstos na LGPD. O diagrama não substitui a leitura da lei nem indica que todos os direitos sejam absolutos.

1. Identificação

Roda visual com dez núcleos de direitos do titular: confirmação, acesso, correção, bloqueio ou eliminação, revogação, informação sobre compartilhamentos, oposição, portabilidade, revisão de decisões automatizadas e informação clara.

2. Autoria ou instituição

Elaboração editorial ULTIMATE ENEM, com base na LGPD e na página “Direito dos Titulares” da ANPD.

3. Data ou período

Legislação de 2018, com atualizações e orientação institucional consultada em agosto de 2026.

4. Área do conhecimento

Direito, Cidadania Digital e Design da Informação.

5. Contexto

A efetivação do direito depende de que o cidadão conheça não apenas a existência da LGPD, mas as faculdades concretas que pode exercer perante o controlador.

6. Fonte verificável

[O3] e [O4].

7. Descrição objetiva

O titular ocupa o centro; os direitos aparecem ao redor, evidenciando que proteção de dados envolve um conjunto de capacidades, e não apenas consentimento.

8. Relação com o tema

Visualiza o conteúdo do direito cuja efetivação está em debate.

9. Teses favorecidas

Desconhecimento dos direitos; comunicação opaca; mito do consentimento; dificuldade de exercício; necessidade de canais acessíveis.

10. Forma de utilização

O estudante pode usar a imagem para definir o tema e indicar que a efetividade exige transformar direitos abstratos em procedimentos compreensíveis.

11. Modelo de frase introdutória

“A LGPD reconhece ao titular um conjunto de direitos que ultrapassa a simples autorização inicial, como acesso, correção, oposição e revisão de decisões automatizadas; entretanto, essas garantias perdem força quando seus caminhos de exercício permanecem pouco visíveis.”

12. Cuidado argumentativo

Não apresentar a roda como lista exaustiva ou afirmar que todo pedido deverá ser atendido sem condições. Portabilidade, eliminação, oposição e revisão estão sujeitos a requisitos e limites legais.

IMAGEM 3 — Percurso para exercer direitos



Figura 3 — Fluxo editorial fundamentado nas orientações da ANPD: tentativa prévia perante o controlador, conservação da comprovação e possível petição à Agência.

1. Identificação

Fluxograma em cinco etapas: identificar o controlador, formular o pedido, guardar a comprovação, avaliar a resposta e, se necessário, peticionar à ANPD.

2. Autoria ou instituição

Elaboração editorial ULTIMATE ENEM com base na orientação oficial da ANPD.

3. Data ou período

Fluxo institucional vigente em agosto de 2026.

4. Área do conhecimento

Administração Pública, Direito Processual Administrativo e Design de Serviços.

5. Contexto

A petição à ANPD é instrumento subsidiário: o titular deve demonstrar que tentou exercer seu direito perante o controlador e não obteve solução satisfatória.

6. Fonte verificável

[O5], [O6] e [O4].

7. Descrição objetiva

As caixas mostram uma sequência procedimental e registram a importância de protocolo, prazo, resposta e identificação segura.

8. Relação com o tema

Evidencia que a efetividade depende de encontrabilidade, clareza e continuidade do percurso.

9. Teses favorecidas

Fragmentação de canais; burocracia excessiva; identificação do controlador; ausência de devolutiva; necessidade de painel de acompanhamento.

10. Forma de utilização

A introdução pode comparar o direito formal a uma rota: sem sinalização e sem porta de entrada, a garantia existe no papel, mas não chega ao cidadão.

11. Modelo de frase introdutória

“Assim como um serviço público depende de uma rota compreensível, o direito à proteção de dados exige que o titular identifique o responsável, formule seu pedido e acompanhe a resposta sem atravessar labirintos burocráticos.”

12. Cuidado argumentativo

A verificação de identidade é legítima para evitar entrega indevida de dados, mas deve ser proporcional. Segurança não pode ser usada como justificativa para pedir informações excessivas ou criar obstáculos abusivos.

IMAGEM 4 — Crescimento dos requerimentos encaminhados à ANPD

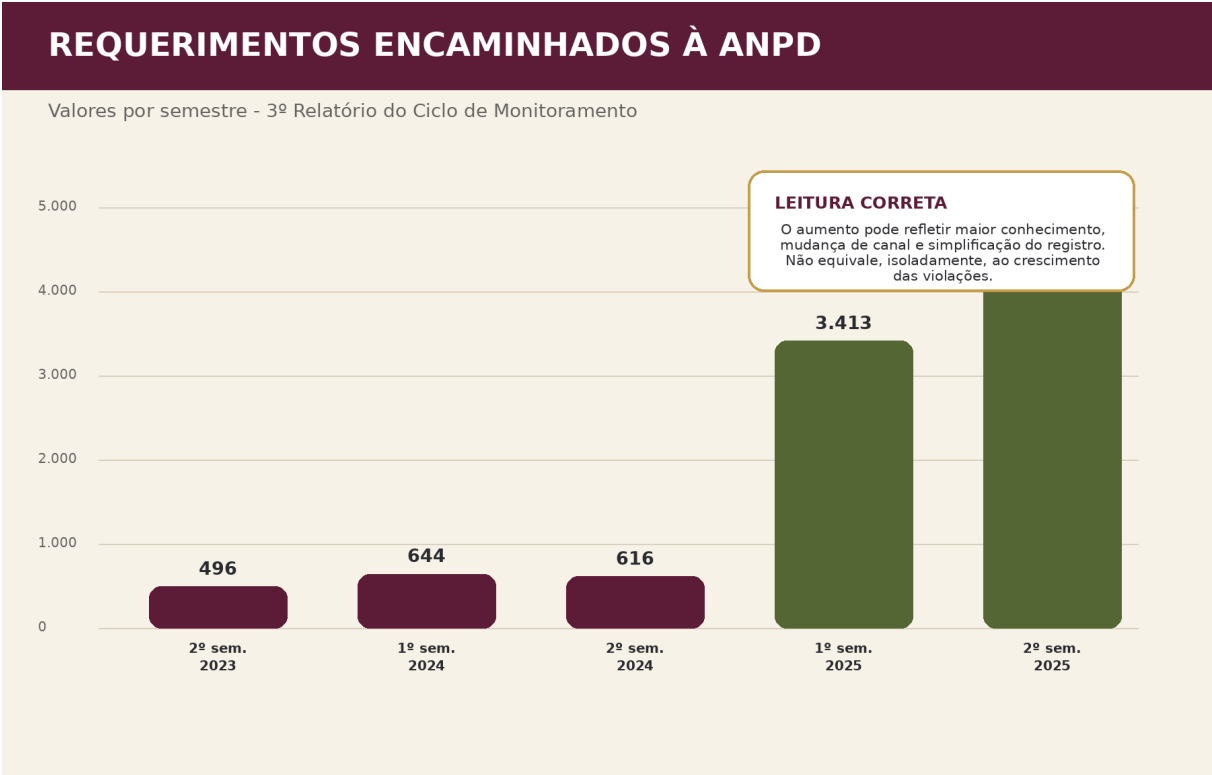


Figura 4 — Requerimentos por semestre: 496; 644; 616; 3.413; 4.956. Fonte: 3º Relatório do Ciclo de Monitoramento da ANPD.

1. Identificação

Gráfico de barras com o número de petições de titulares e denúncias recebidas entre o primeiro semestre de 2023 e o primeiro semestre de 2025.

2. Autoria ou instituição

Dados da ANPD; reconstrução gráfica ULTIMATE ENEM.

3. Data ou período

Janeiro de 2023 a junho de 2025; relatório publicado no fim de 2025.

4. Área do conhecimento

Estatística, Administração Pública e Regulação.

5. Contexto

O relatório registra forte aumento após a criação de uma plataforma específica, que simplificou o envio de requerimentos. No ciclo de julho de 2023 a junho de 2025, foram 9.629 requerimentos, sendo 2.549 petições de titulares e 7.080 denúncias.

6. Fonte verificável

[O6].

7. Descrição objetiva

As três primeiras barras permanecem abaixo de 700; as duas últimas alcançam 3.413 e 4.956.

8. Relação com o tema

O gráfico materializa a demanda social por canais de proteção e a importância do desenho institucional.

9. Teses favorecidas

Necessidade de capacidade regulatória; relevância de canais simples; aumento de demandas; monitoramento baseado em evidências.

10. Forma de utilização

O dado pode demonstrar que a simplificação de um canal altera a capacidade de o cidadão recorrer à instituição.

11. Modelo de frase introdutória

“A elevação dos requerimentos recebidos pela ANPD após a simplificação de sua plataforma mostra que a efetivação de direitos depende não apenas da lei, mas também do desenho concreto dos canais de acesso.”

12. Cuidado argumentativo

O crescimento não comprova, sozinho, aumento nacional das violações. Ele também reflete maior conhecimento, mudança de canal, simplificação do serviço e ampliação da capacidade de registro.

IMAGEM 5 — Aviso opaco e comunicação em camadas



Figura 5 — Comparação editorial entre um aviso denso e uma arquitetura de informação em camadas, inspirada em linguagem simples, Legal Design e Visual Law.

1. Identificação

Quadro comparativo entre um bloco extenso de texto técnico e uma comunicação hierarquizada por perguntas essenciais.

2. Autoria ou instituição

Elaboração editorial ULTIMATE ENEM, com fundamento na Política Nacional de Linguagem Simples e nos subsídios do CNPD.

3. Data ou período

Referências de 2025-2026.

4. Área do conhecimento

Linguística, Direito, Design da Informação e Experiência do Usuário.

5. Contexto

A Lei nº 15.263/2025 determina que a comunicação pública permita ao cidadão encontrar, entender e usar a informação. Documento do CNPD recomenda Legal Design, Visual Law, linguagem simples e hierarquia clara nas políticas de privacidade.

6. Fonte verificável

[O9] e [O12].

7. Descrição objetiva

O lado esquerdo concentra linhas sem hierarquia; o direito separa coleta, finalidade, compartilhamento, retenção e direitos.

8. Relação com o tema

A transparência jurídica somente se efetiva quando a informação pode ser localizada e compreendida.

9. Teses favorecidas

Opacidade comunicacional; assimetria informacional; necessidade de rótulos padronizados; comunicação inclusiva.

10. Forma de utilização

A imagem permite iniciar o texto pelo contraste entre “informação disponível” e “informação utilizável”.

11. Modelo de frase introdutória

“Uma política de privacidade pode estar formalmente publicada e, ainda assim, permanecer inacessível ao cidadão, pois transparência não se reduz à presença do texto: exige encontrabilidade, organização e linguagem compreensível.”

12. Cuidado argumentativo

Linguagem simples não significa eliminar informações necessárias nem transformar questões complexas em slogans. O objetivo é organizar a precisão jurídica em camadas adequadas ao leitor.

IMAGEM 6 — Proteção de dados desde a concepção



Figura 6 — Os sete princípios de Privacy by Design, formulados por Ann Cavoukian, representados como ciclo preventivo.

1. Identificação

Diagrama circular dos sete princípios de Privacy by Design: prevenção, proteção por padrão, integração ao projeto, soma positiva, segurança no ciclo completo, transparência e centralidade do titular.

2. Autoria ou instituição

Conceito de Ann Cavoukian; reconstrução visual ULTIMATE ENEM.

3. Data ou período

Princípios publicados em 2009 e difundidos internacionalmente.

4. Área do conhecimento

Engenharia de Sistemas, Governança, Ética e Design.

5. Contexto

A proposta desloca a proteção de uma resposta posterior ao dano para uma característica integrada ao produto, ao serviço, ao processo e à cultura organizacional.

6. Fonte verificável

[A12].

7. Descrição objetiva

Os princípios cercam um núcleo central, formando um ciclo de vida preventivo.

8. Relação com o tema

Mostra que a efetivação não depende apenas de atender pedidos depois do problema; exige sistemas concebidos para reduzir riscos e facilitar direitos.

9. Teses favorecidas

Conformidade meramente documental; governança preventiva; proteção por padrão; segurança e responsabilidade.

10. Forma de utilização

O estudante pode contrastar adequação reativa, baseada em documentos, com proteção incorporada à arquitetura institucional.

11. Modelo de frase introdutória

“O princípio de Privacy by Design demonstra que a proteção de dados deve nascer com o sistema, e não ser adicionada apenas após reclamações ou incidentes.”

12. Cuidado argumentativo

Privacy by Design é um modelo orientador, não prova automática de conformidade legal. Sua aplicação precisa ser documentada, testada e adaptada ao risco concreto.

SEÇÃO 2 — POSSIBILIDADES DE TESE

As teses abaixo respondem ao mesmo recorte por caminhos diferentes. Cada uma organiza dois eixos problemáticos capazes de sustentar parágrafos autônomos. A redação-modelo utilizará a Tese 1.

TESE 1 — Comunicação opaca e exercício fragmentado dos direitos

FORMULAÇÃO COMPLETA

Embora a proteção de dados pessoais seja reconhecida como direito fundamental no Brasil, sua efetivação é limitada pela comunicação opaca dos agentes de tratamento e pela fragmentação dos canais destinados ao exercício, ao acompanhamento e à contestação dos direitos do titular.

Primeiro eixo de desenvolvimento

Opacidade dos avisos, assimetria informacional e dificuldade de compreender finalidade, retenção, compartilhamentos e bases legais.

Segundo eixo de desenvolvimento

Canais escondidos, exigências desproporcionais, respostas incompletas e ausência de acompanhamento do pedido.

Problemas concretos envolvidos

- políticas de privacidade extensas e pouco hierarquizadas;
- informações dispersas em diferentes páginas;
- falta de identificação clara do controlador e do encarregado;
- pedidos sem protocolo ou sem painel de andamento;
- respostas formais que não enfrentam o núcleo da solicitação;
- dificuldade de peticionar à ANPD sem prova da tentativa anterior.

Vantagens estratégicas

- responde diretamente à expressão “efetivação do direito”;
- permite mobilizar Direito, Linguística, Design, Administração e Cidadania;
- gera duas intervenções complementares e executáveis;
- não reduz o tema à segurança cibernética nem ao consentimento.

Limitações ou riscos

O estudante deve evitar afirmar que toda política de privacidade é deliberadamente enganosa ou que toda negativa é ilegal. A tese exige distinguir complexidade legítima de opacidade desnecessária.

Áreas do conhecimento mais produtivas

Direito Constitucional, Direito do Consumidor, Linguística, Design da Informação e Administração Pública.

Argumentos compatíveis

Argumentos A, B e C.

Intervenções possíveis

Padrão nacional de informação em camadas; portal unificado de direitos; protocolos, prazos, justificativas e recurso; fiscalização de canais.

TESE SELECIONADA PARA A REDAÇÃO-MODELO

Esta tese será utilizada na produção exemplar porque oferece dois eixos autônomos, verificáveis e diretamente solucionáveis.

TESE 2 — Conformidade documental e ausência de governança preventiva

FORMULAÇÃO COMPLETA

A proteção de dados permanece pouco efetiva quando organizações tratam a LGPD como produção de documentos formais, sem incorporar mapeamento de dados, minimização, segurança, avaliação de riscos e prestação de contas à rotina decisória.

Primeiro eixo de desenvolvimento

Predomínio de adequação burocrática, centrada em termos e políticas, sem conhecimento real dos fluxos de tratamento.

Segundo eixo de desenvolvimento

Insuficiência de medidas preventivas, de proteção por padrão e de avaliação de impacto para operações de maior risco.

Problemas concretos envolvidos

- inventários de dados incompletos;
- retenção por prazo indefinido;
- responsabilidades internas pouco claras;
- encarregado sem autonomia ou recursos;
- respostas improvisadas a incidentes;
- ausência de testes sobre o funcionamento dos direitos.

Vantagens estratégicas

- permite diferenciar “ter documentos” de “demonstrar conformidade”;
- favorece Privacy by Design, accountability e gestão de riscos;
- gera propostas institucionais realistas.

Limitações ou riscos

Não se deve concluir que documentos sejam inúteis. Registros, políticas e relatórios são instrumentos necessários quando refletem práticas efetivas.

Áreas do conhecimento mais produtivas

Governança, Tecnologia, Administração, Direito Regulatório e Segurança da Informação.

Argumentos compatíveis

Argumentos D e H.

Intervenções possíveis

Auditorias baseadas em risco; modelos setoriais de governança; apoio técnico a pequenos agentes; privacy by design; planos de resposta a incidentes.

TESE 3 — Desigualdade de letramento em dados e cidadania digital

FORMULAÇÃO COMPLETA

A efetivação do direito à proteção de dados é desigual porque parte da população não dispõe de formação para compreender fluxos informacionais, identificar riscos e formular pedidos, enquanto os serviços digitais e administrativos frequentemente transferem ao indivíduo uma responsabilidade incompatível com essa assimetria.

Primeiro eixo de desenvolvimento

Formação insuficiente sobre direitos, bases legais, compartilhamentos, segurança e decisões automatizadas.

Segundo eixo de desenvolvimento

Design de serviços que pressupõe domínio técnico, leitura jurídica e acesso digital estável.

Problemas concretos envolvidos

- confusão entre privacidade e segredo;
- mito de que consentir elimina todos os direitos;
- dificuldade de distinguir controlador, operador e ANPD;
- canais exclusivamente digitais;
- baixa acessibilidade linguística e comunicacional;
- maior vulnerabilidade de idosos, pessoas com deficiência e cidadãos com baixo letramento.

Vantagens estratégicas

- possibilita diálogo com educação, inclusão e cidadania;
- gera intervenção escolar e comunitária;
- evita atribuir todo o problema às empresas ou ao Estado.

Limitações ou riscos

A tese não deve responsabilizar a vítima. Educação é necessária, mas não substitui deveres de clareza, segurança, minimização e fiscalização.

Áreas do conhecimento mais produtivas

Educação, Linguística, Psicologia Cognitiva, Direito e Políticas Sociais.

Argumentos compatíveis

Argumentos B, C e E.

Intervenções possíveis

Currículo de cidadania de dados; materiais públicos acessíveis; orientação em Procons, escolas e bibliotecas; desenho inclusivo dos canais.

TESE 4 — Compartilhamento de dados pelo Poder Público e transparência insuficiente

FORMULAÇÃO COMPLETA

A proteção de dados no Brasil é fragilizada quando o compartilhamento de informações entre órgãos públicos ocorre sem comunicação suficientemente clara sobre finalidade, necessidade, destinatários, salvaguardas e mecanismos de exercício dos direitos.

Primeiro eixo de desenvolvimento

Complexidade das redes de compartilhamento necessárias à execução de políticas públicas.

Segundo eixo de desenvolvimento

Dificuldade de tornar visíveis os fluxos, os critérios de acesso e as responsabilidades entre órgãos.

Problemas concretos envolvidos

- cadastros interoperáveis sem inventário público compreensível;
- reutilização para finalidade diferente;
- cidadão incapaz de identificar o órgão responsável;
- dados desatualizados propagados entre sistemas;
- decisões administrativas influenciadas por registros incorretos;
- canais distintos em cada órgão.

Vantagens estratégicas

- permite abordagem madura sobre Estado, eficiência e direitos;
- evita oposição simplista entre compartilhamento e privacidade;
- favorece STF, LGPD, transparência e gestão pública.

Limitações ou riscos

Não se deve afirmar que todo compartilhamento estatal é indevido. Muitas políticas dependem de integração de dados; o problema é a ausência de base, finalidade, necessidade, segurança e transparência adequadas.

Áreas do conhecimento mais produtivas

Direito Administrativo, Administração Pública, Ciência Política, Sistemas de Informação e Direitos Fundamentais.

Argumentos compatíveis

Argumento F.

Intervenções possíveis

Inventários públicos de compartilhamento; relatórios de impacto; mecanismos de correção propagada; governança interinstitucional; auditoria da ANPD e da CGU.

TESE 5 — Biometria, inteligência artificial e decisões automatizadas

FORMULAÇÃO COMPLETA

O avanço de sistemas biométricos e de inteligência artificial amplia os desafios de efetivação do direito à proteção de dados, pois decisões de alto impacto podem ser produzidas por modelos opacos, alimentados por bases incompletas ou discriminatórias e pouco contestáveis pelos titulares.

Primeiro eixo de desenvolvimento

Coleta e uso de dados biométricos e sensíveis em autenticação, segurança, crédito, trabalho e serviços públicos.

Segundo eixo de desenvolvimento

Dificuldade de explicar, revisar e corrigir decisões automatizadas que afetam interesses relevantes.

Problemas concretos envolvidos

- reconhecimento facial com falsos positivos;
- biometria usada além da finalidade inicial;
- bases desatualizadas;
- perfis de risco incompreensíveis;
- ausência de revisão humana significativa;
- segredos comerciais invocados de forma genérica.

Vantagens estratégicas

- tema atual e compatível com prioridades regulatórias de 2026-2027;
- permite discutir não discriminação, explicabilidade e avaliação de impacto;
- produz intervenções tecnicamente definidas.

Limitações ou riscos

O estudante não deve afirmar que toda IA é discriminatória ou que a LGPD garante acesso irrestrito ao código-fonte. A transparência pode ser compatibilizada com segredos comerciais por explicações significativas, auditorias e revisão.

Áreas do conhecimento mais produtivas

Tecnologia, Direito, Ética, Estatística, Administração e Direitos Humanos.

Argumentos compatíveis

Argumento G.

Intervenções possíveis

Avaliação de impacto; testes de viés e acurácia; registro de finalidade; revisão humana; comunicação específica; auditoria setorial.

TESE 6 — Segurança reativa e capacidade institucional desigual

FORMULAÇÃO COMPLETA

A efetivação da proteção de dados é comprometida por uma cultura de segurança predominantemente reativa e pela capacidade desigual de organizações e órgãos públicos para prevenir, detectar, comunicar e reparar incidentes ao longo do ciclo informacional.

Primeiro eixo de desenvolvimento

Medidas de segurança adotadas somente após vazamentos, ataques ou reclamações.

Segundo eixo de desenvolvimento

Desigualdade de recursos, maturidade e coordenação entre grandes organizações, pequenas empresas e administrações locais.

Problemas concretos envolvidos

- credenciais frágeis;
- engenharia social;
- sistemas desatualizados;
- ausência de plano de resposta;
- comunicação tardia;
- retenção excessiva que amplia o dano;
- falta de apoio técnico para agentes de pequeno porte.

Vantagens estratégicas

- permite uso de dados oficiais da ANPD;
- produz cadeia de prevenção, resposta e reparação;
- favorece propostas de cooperação regulatória.

Limitações ou riscos

Comunicações à ANPD não equivalem ao total de incidentes ocorridos no país, e a ocorrência de um ataque não prova automaticamente negligência. O argumento deve avaliar prevenção, resposta e prestação de contas.

Áreas do conhecimento mais produtivas

Segurança da Informação, Gestão de Riscos, Direito, Administração e Políticas Públicas.

Argumentos compatíveis

Argumentos D e H.

Intervenções possíveis

Protocolos de segurança por risco; centros de orientação; exercícios de resposta; notificação clara; apoio técnico; fiscalização coordenada.

TESE SELECIONADA PARA A REDAÇÃO-MODELO

TESE ESCOLHIDA

Embora a proteção de dados pessoais seja reconhecida como direito fundamental no Brasil, sua efetivação é limitada pela comunicação opaca dos agentes de tratamento e pela fragmentação dos canais destinados ao exercício, ao acompanhamento e à contestação dos direitos do titular.

Por que esta é a tese mais produtiva?

O primeiro eixo discute a compreensão: o cidadão precisa localizar e interpretar informações sobre o tratamento. O segundo discute a ação: mesmo compreendendo o direito, ele necessita de um percurso funcional para exercê-lo. A comunicação e o canal são complementares, mas não redundantes.



CRITÉRIO DE ESCOLHA

A tese permite uma redação clara, juridicamente correta e solucionável por duas medidas correspondentes: comunicação em camadas e portal de direitos com protocolo, resposta e recurso.

SEÇÃO 3 — ARQUITETURA DOS ARGUMENTOS

Os argumentos a seguir transformam expressões genéricas em mecanismos verificáveis. Cada bloco explicita causa imediata, causa estrutural, funcionamento, efeitos, contraponto e intervenção.

ARGUMENTO A — Assimetria informacional e transparência inutilizável

Formulação central

Agentes de tratamento conhecem as finalidades, sistemas, bases legais, destinatários e prazos de retenção, enquanto o titular frequentemente recebe informações extensas, dispersas ou formuladas em linguagem incompatível com uma decisão consciente.

Problema concreto

A política de privacidade pode existir formalmente, mas não responder de modo localizável a perguntas elementares: quais dados são tratados, para quê, com quem, por quanto tempo e como exercer direitos.

Causa imediata

Arquitetura de informação inadequada, excesso de jargão, ausência de camadas e falta de testes com usuários reais.

Causa estrutural

Cultura de conformidade orientada a reduzir risco jurídico da organização, e não a produzir compreensão e autonomia para o titular.

Mecanismo de funcionamento

Quando a comunicação prioriza cobertura documental, o leitor suporta custos elevados de busca e interpretação. A informação permanece “disponível”, mas não se converte em conhecimento utilizável.

Cadeia de causa e consequência



Consequências possíveis

- consentimento ou aceitação pouco esclarecidos;
- dificuldade de identificar tratamentos excessivos;
- baixa capacidade de corrigir informações;
- dependência de intermediários;
- desconfiança em serviços digitais e públicos;
- esvaziamento do princípio da transparência.

Exemplo prático

Um aplicativo apresenta uma política de quarenta páginas, mas não oferece resumo de finalidades, período de retenção ou botão visível para o portal do titular. A pessoa encontra o documento, porém não consegue usá-lo para decidir ou agir.

Caso real ou ilustração

A Política Nacional de Linguagem Simples estabelece que a comunicação pública deve permitir ao cidadão encontrar, entender e usar a informação. Os subsídios do CNPD recomendam Legal Design, Visual Law, linguagem objetiva e hierarquia visual para políticas de privacidade.

Dado verificável ou evidência

EVIDÊNCIA

A recomendação institucional não prova que todos os avisos brasileiros sejam incompreensíveis; ela demonstra que clareza e design da informação são reconhecidos como componentes relevantes da proteção.

Comparação ou contraste

CONTRASTE PRODUTIVO

“Documento completo” × “informação utilizável”: o primeiro pode atender à necessidade de registro, enquanto a segunda exige organização, camadas e encontrabilidade.

Possível contra-argumento

“A matéria é juridicamente complexa; simplificá-la produziria imprecisão.”

Resposta ao contra-argumento

Linguagem simples não elimina precisão. Ela pode combinar uma primeira camada concisa com seções técnicas detalhadas, glossário, exemplos e acesso ao texto integral.

Limite de interpretação

CUIDADO ARGUMENTATIVO

Não se deve atribuir toda dificuldade de compreensão à má-fé do controlador. Complexidade setorial, múltiplas finalidades e obrigações legais podem exigir explicações extensas; o dever é organizá-las adequadamente.

Estratégia argumentativa recomendada

Definição + contraste + exemplo prático + argumento jurídico.

Teses compatíveis

Teses 1 e 3.

Intervenções capazes de enfrentar o problema

Rótulo padronizado de privacidade; avisos em camadas; testes de usabilidade; linguagem simples; fiscalização da encontrabilidade dos direitos.

Fonte: [O3, O9, O12, A6] Consulte as referências completas ao final.

RETOMADA VISUAL - Consulte a Figura 5, 'Aviso opaco x comunicação em camadas', apresentada na Seção 1.

A figura sintetiza a diferença entre publicar um texto e comunicar informação utilizável.

ARGUMENTO B — O mito do consentimento suficiente

Formulação central

A proteção de dados perde efetividade quando organizações e cidadãos tratam o consentimento como autorização total, permanente e capaz de legitimar qualquer operação, ignorando outras bases legais, os princípios da LGPD e os direitos que permanecem após a coleta.

Problema concreto

Termos apresentam caixas de aceite como se o clique transferisse integralmente ao titular a responsabilidade pelos riscos e tornasse desnecessário justificar finalidade, necessidade, segurança ou retenção.

Causa imediata

Dependência excessiva de consentimentos genéricos, falta de separação por finalidades e ausência de explicação sobre outras bases legais.

Causa estrutural

Modelo de “aviso e escolha” que presume decisão plenamente racional, mesmo diante de volume informacional, pressa, dependência do serviço e assimetria de poder.

Mecanismo de funcionamento

O indivíduo enfrenta custo elevado para avaliar cada política e tende a aceitar condições para acessar o serviço. A formalidade do clique pode ocultar uma decisão limitada por tempo, conhecimento e alternativas reais.

Cadeia de causa e consequência



Consequências possíveis

- consentimentos inválidos ou excessivamente amplos;
- confusão sobre possibilidade de revogação;
- ocultação de tratamentos baseados em outras hipóteses;
- naturalização de coleta desnecessária;
- redução da confiança;
- dificuldade de demonstrar responsabilidade organizacional.

Exemplo prático

Uma escola pública trata dados para cumprir obrigação educacional. Pedir consentimento genérico para todas as operações pode ser inadequado, pois o tratamento não depende apenas da vontade e precisa ser explicado segundo sua verdadeira base e finalidade.

Caso real ou ilustração

Bruno Bioni demonstra que a autodeterminação informacional ultrapassa o consentimento. A revisão de Acquisti, Brandimarte e Loewenstein mostra que decisões de privacidade são influenciadas por incerteza, contexto e fatores cognitivos.

Dado verificável ou evidência

EVIDÊNCIA

Os estudos comportamentais não provam incapacidade absoluta nem anulam a agência individual. Eles questionam a suposição de que todo clique representa compreensão plena e escolha livre.

Comparação ou contraste

CONTRASTE PRODUTIVO

Consentimento como uma base específica x consentimento como “cheque em branco”.

Possível contra-argumento

“Sem consentimento, qualquer tratamento é ilegal.”

Resposta ao contra-argumento

A LGPD prevê múltiplas bases legais. O tratamento pode ser legítimo sem consentimento, mas continua sujeito a finalidade, adequação, necessidade, transparência, segurança, não discriminação e prestação de contas.

Limite de interpretação

CUIDADO ARGUMENTATIVO

Não se deve concluir que consentimento seja irrelevante. Em situações adequadas, ele é instrumento importante, desde que livre, informado, inequívoco, específico e revogável.

Estratégia argumentativa recomendada

Análise jurídica + Psicologia/Economia Comportamental + refutação.

Teses compatíveis

Teses 1, 3 e 5.

Intervenções capazes de enfrentar o problema

Separação por finalidades; proibição de consentimento genérico; explicação da base legal; mecanismos simples de revogação; educação sobre direitos além do clique.

Fonte: [O3, A5, A10, A11] Consulte as referências completas ao final.

ARGUMENTO C — Canais fragmentados e custo excessivo do exercício

Formulação central

Um direito formal perde eficácia quando o titular precisa localizar páginas distintas, repetir informações, descobrir quem é o controlador, apresentar documentos excessivos e acompanhar pedidos sem protocolo ou prazo compreensível.

Problema concreto

As organizações podem divulgar um e-mail genérico, um formulário sem confirmação ou um canal de atendimento que não reconhece as categorias de direito da LGPD.

Causa imediata

Falta de portal específico, integração entre áreas, treinamento de atendentes, protocolo e padrões de resposta.

Causa estrutural

Desenho de serviço centrado na estrutura interna da organização, que obriga o cidadão a descobrir departamentos, competências e fluxos burocráticos.

Mecanismo de funcionamento

O titular percorre múltiplos canais, repete a narrativa e não obtém resposta material. O custo de insistir supera o benefício esperado, levando ao abandono do pedido.

Cadeia de causa e consequência



Consequências possíveis

- subutilização dos direitos;
- petições incompletas;
- sobrecarga dos órgãos de controle;
- perda de confiança;
- permanência de dados incorretos;
- dificuldade de responsabilização.

Exemplo prático

Uma pessoa solicita correção de endereço. O atendimento comercial a encaminha ao suporte, o suporte pede novo cadastro e o encarregado não fornece protocolo. O erro permanece e se propaga para decisões posteriores.

Caso real ou ilustração

O 3º Relatório do Ciclo de Monitoramento registrou 2.549 petições de titulares entre julho de 2023 e junho de 2025. O documento também reuniu 1.610 registros relacionados a dificuldades de exercer direitos, além de apontar ausência de canal, encarregado ou política como problemas associados.

Dado verificável ou evidência

EVIDÊNCIA

Os números refletem demandas recebidas pela ANPD e suas categorias administrativas. Não representam prevalência nacional nem permitem calcular a proporção de controladores que descumprem a lei.

Comparação ou contraste

CONTRASTE PRODUTIVO

Canal voltado à organização × jornada voltada ao titular.

Possível contra-argumento

“Exigir documentos e etapas é indispensável para evitar fraude.”

Resposta ao contra-argumento

A verificação de identidade é necessária, mas deve observar proporcionalidade. É possível autenticar o solicitante com métodos compatíveis com o risco, sem pedir novos dados excessivos nem criar etapas desnecessárias.

Limite de interpretação

CAUIDADO ARGUMENTATIVO

Nem toda demora ou negativa é ilícita. Pedidos complexos exigem análise, e certos direitos possuem limites. A efetividade requer resposta fundamentada, não atendimento automático.

Estratégia argumentativa recomendada

Causa e consequência + dado institucional + contraste de design de serviços.

Teses compatíveis

Teses 1 e 3.

Intervenções capazes de enfrentar o problema

Portal unificado; protocolo automático; painel de andamento; categorias claras; verificação proporcional; modelos de resposta e recurso.

Fonte: [O4, O5, O6] Consulte as referências completas ao final.



Recurso de apoio — Categorias registradas pela ANPD no ciclo de monitoramento. Não equivalem a uma pesquisa de prevalência nacional.

ARGUMENTO D — Conformidade de papel e governança insuficiente

Formulação central

Organizações podem produzir políticas, termos e nomeações formais sem conhecer integralmente seus fluxos de dados, seus prazos de retenção, seus riscos e sua capacidade de responder aos titulares.

Problema concreto

O encarregado existe nominalmente, mas não possui inventário atualizado, acesso às áreas decisórias, equipe, métricas ou autonomia para corrigir processos.

Causa imediata

Adequação conduzida como projeto pontual, concentrado no departamento jurídico e desconectado de tecnologia, segurança, atendimento, compras e gestão pública.

Causa estrutural

Visão da LGPD como obrigação documental e não como sistema contínuo de governança, prevenção e prestação de contas.

Mecanismo de funcionamento

Sem mapeamento e responsabilidades, a organização não sabe onde estão os dados nem como corrigir, eliminar, explicar ou proteger o tratamento. Os documentos deixam de refletir a prática.

Cadeia de causa e consequência



Consequências possíveis

- retenção excessiva;
- respostas inconsistentes;
- tratamentos sem finalidade atual;
- incidentes mais difíceis de conter;
- encarregado sobrecarregado;
- auditorias sem evidência de efetividade.

Exemplo prático

Uma instituição declara que elimina dados ao fim da relação, mas cópias permanecem em planilhas locais, caixas de e-mail, backups e fornecedores porque não existe política operacional de retenção.

Caso real ou ilustração

Privacy by Design propõe integração preventiva da privacidade ao ciclo de vida. O NIST Privacy Framework organiza resultados de gestão de risco que ajudam organizações a identificar, governar, controlar, comunicar e proteger dados.

Dado verificável ou evidência

EVIDÊNCIA

Frameworks internacionais são voluntários e não substituem a LGPD. Funcionam como repertórios de governança e devem ser adaptados ao setor, ao porte e ao risco.

Comparação ou contraste

CONTRASTE PRODUTIVO

“Ter política de privacidade” × “demonstrar que a política corresponde ao processo”.

Possível contra-argumento

“Pequenas organizações não conseguem implementar estruturas complexas.”

Resposta ao contra-argumento

A proporcionalidade é indispensável. Pequenos agentes não precisam reproduzir a estrutura de grandes empresas, mas devem conhecer finalidades, responsáveis, riscos, retenção e canais básicos, com apoio técnico e modelos simplificados.

Limite de interpretação

CUIDADO ARGUMENTATIVO

A ausência de incidentes conhecidos não comprova boa governança; de modo semelhante, a ocorrência de incidente não prova automaticamente negligência. O foco deve ser prevenção, resposta e evidência de diligência.

Estratégia argumentativa recomendada

Contraste + análise organizacional + repertório técnico.

Teses compatíveis

Teses 2 e 6.

Intervenções capazes de enfrentar o problema

Mapeamento de dados; matriz de responsabilidades; indicadores de direitos; auditoria baseada em risco; apoio setorial; privacy by design.

Fonte: [O3, A12, A13] Consulte as referências completas ao final.

ARGUMENTO E — Desigualdade de letramento em dados

Formulação central

O simples uso cotidiano de aplicativos não garante compreensão sobre bases legais, compartilhamentos, retenção, segurança, decisões automatizadas ou canais de exercício dos direitos.

Problema concreto

O cidadão recebe avisos e configurações que pressupõem conhecimento jurídico e técnico, ao mesmo tempo em que serviços essenciais migram para ambientes digitais.

Causa imediata

Ausência de educação sistemática em proteção de dados, materiais pouco acessíveis e canais exclusivamente digitais.

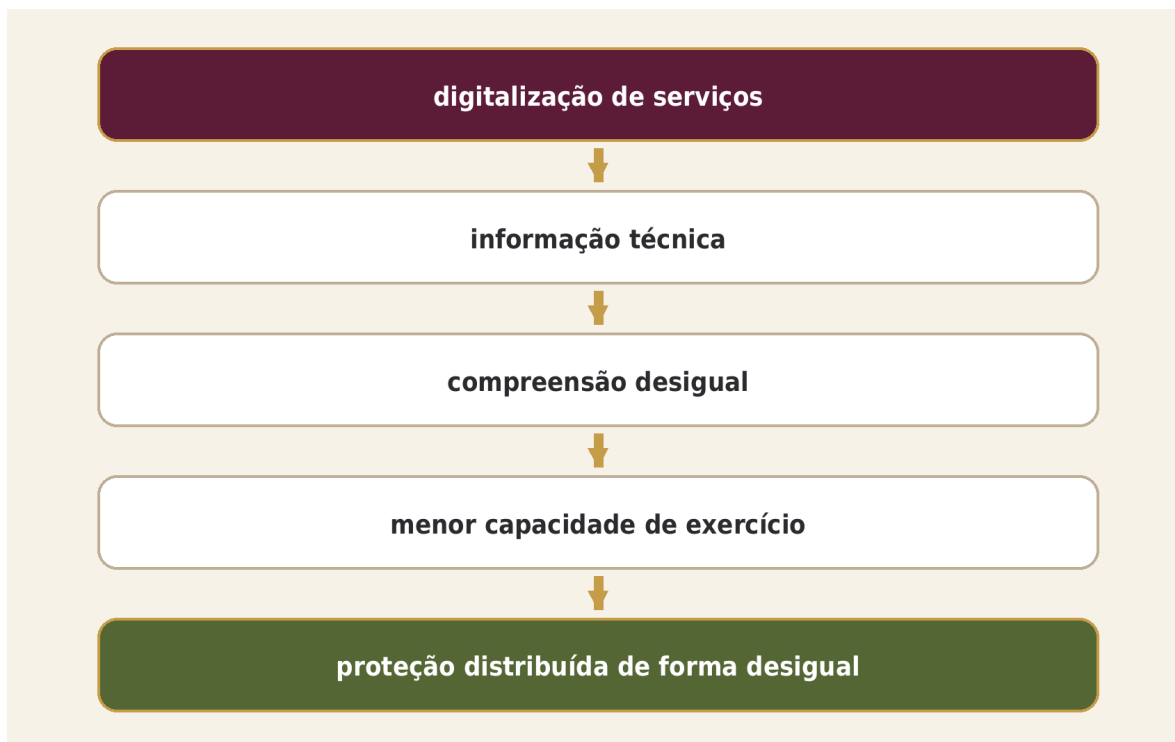
Causa estrutural

Desigualdade educacional, geracional, linguística e tecnológica que distribui de modo desigual a capacidade de compreender e questionar tratamentos.

Mecanismo de funcionamento

Quem possui menos repertório identifica menos riscos, formula pedidos menos precisos e depende mais de terceiros, justamente quando pode estar mais exposto a serviços essenciais e cadastros obrigatórios.

Cadeia de causa e consequência



Consequências possíveis

- dependência de intermediários;
- maior vulnerabilidade a fraudes;
- dificuldade de contestar decisões;
- desistência diante da burocracia;
- desigualdade de acesso à cidadania digital;
- responsabilização indevida do próprio titular.

Exemplo prático

Uma pessoa idosa percebe cobrança relacionada a um cadastro, mas não sabe diferenciar a empresa que coleta os dados, o banco que processa a transação e a ANPD. O canal digital exige anexos e linguagem que ela não domina.

Caso real ou ilustração

O Relatório de Monitoramento da ANPD registra que o desconhecimento sobre direitos, competências da Agência e funcionamento da fiscalização contribui para a insatisfação de requerentes. A Política Nacional de Educação Digital e os materiais do MEC oferecem base para formação cidadã no ambiente digital.

Dado verificável ou evidência

EVIDÊNCIA

A observação da ANPD refere-se às demandas recebidas e não constitui pesquisa representativa de toda a população brasileira. Deve ser usada como sinal institucional, não como estimativa nacional.

Comparação ou contraste

CONTRASTE PRODUTIVO

Acesso à internet × letramento em dados: estar conectado não significa possuir capacidade de interpretar fluxos e exercer direitos.

Possível contra-argumento

“A responsabilidade é do usuário, que deve ler antes de aceitar.”

Resposta ao contra-argumento

O titular possui deveres de cuidado, mas não pode suportar sozinho custos produzidos por assimetria, jargão, dependência do serviço e design complexo. Organizações continuam responsáveis por clareza, minimização, segurança e prestação de contas.

Limite de interpretação

CUIDADO ARGUMENTATIVO

Formação do cidadão não substitui fiscalização nem deveres dos agentes. Ela amplia capacidade de ação e deve ser acompanhada de canais simples e inclusivos.

Estratégia argumentativa recomendada

Análise social + educação + contraposição entre acesso e capacidade.

Teses compatíveis

Teses 1 e 3.

Intervenções capazes de enfrentar o problema

Educação para dados; atendimento assistido em escolas, bibliotecas e Procons; materiais acessíveis; múltiplos canais; desenho universal.

Fonte: [O6, O10, O11, O12] Consulte as referências completas ao final.

ARGUMENTO F — Compartilhamento público e perda de contexto

Formulação central

O Poder Público precisa integrar dados para executar políticas, evitar fraudes e prestar serviços, mas a efetividade do direito diminui quando o cidadão não sabe quais órgãos receberam suas informações, para qual finalidade, por quanto tempo e com quais salvaguardas.

Problema concreto

Cadastros são compartilhados entre órgãos ou reutilizados em novas rotinas sem comunicação pública suficientemente clara e sem mecanismo de correção que acompanhe toda a cadeia.

Causa imediata

Inventários incompletos, interoperabilidade pouco transparente e definição fragmentada de responsabilidades.

Causa estrutural

Cultura administrativa orientada à eficiência interna, na qual o fluxo de dados é tratado como questão técnica, e não como relação de poder sujeita a direitos fundamentais.

Mecanismo de funcionamento

Uma informação incorreta ou descontextualizada circula entre sistemas, influencia benefícios, fiscalizações ou decisões e torna difícil descobrir qual órgão deve corrigi-la.

Cadeia de causa e consequência



Consequências possíveis

- negação indevida de benefício;
- cadastro desatualizado replicado;
- dificuldade de correção;
- uso para finalidade inesperada;
- redução da confiança no Estado;
- risco de discriminação administrativa.

Exemplo prático

Um endereço incorreto é utilizado por diferentes cadastros. O cidadão corrige a informação em um órgão, mas o dado antigo permanece em outro sistema que continua produzindo notificações ou avaliações equivocadas.

Caso real ou ilustração

O STF admite compartilhamento de dados para finalidades legítimas, mas estabelece balizas como necessidade, finalidade, segurança e responsabilização. O guia da ANPD para o Poder Público reforça transparência, legitimidade e direitos dos titulares.

Dado verificável ou evidência

EVIDÊNCIA

As decisões não proíbem toda integração estatal. O argumento deve defender governança e proporcionalidade, não isolamento absoluto de bases públicas.

Comparação ou contraste

CONTRASTE PRODUTIVO

Integração legítima de políticas × circulação invisível e sem finalidade demonstrável.

Possível contra-argumento

“Sem amplo compartilhamento, o Estado perderia eficiência e capacidade de combater fraudes.”

Resposta ao contra-argumento

Eficiência e proteção não são objetivos incompatíveis. Inventários, finalidades explícitas, minimização, logs, correção propagada e avaliações de impacto podem melhorar simultaneamente a qualidade do serviço e a proteção do cidadão.

Limite de interpretação

CUIDADO ARGUMENTATIVO

Não atribuir ilegalidade automática a um fluxo apenas porque o titular não consentiu. O Poder Público utiliza outras bases legais, mas deve cumprir princípios, transparência e regras específicas.

Estratégia argumentativa recomendada

Concessão + análise jurídica + exemplo administrativo.

Teses compatíveis

Tese 4.

Intervenções capazes de enfrentar o problema

Inventário público de compartilhamentos; relatórios de impacto; governança interinstitucional; correção propagada; auditoria da ANPD e da CGU.

Fonte: [O3, O13, O15, A6] Consulte as referências completas ao final.

ARGUMENTO G — Dados biométricos, IA e contestação de decisões automatizadas

Formulação central

Sistemas biométricos e algoritmos podem ampliar eficiência e segurança, mas também produzir efeitos relevantes com base em dados sensíveis, correlações opacas ou modelos que o titular não consegue compreender e contestar.

Problema concreto

Uma pessoa é recusada, classificada ou submetida a verificação adicional sem receber explicação significativa sobre os fatores determinantes e o procedimento de revisão.

Causa imediata

Falta de avaliação de impacto, testes de qualidade, documentação e canais específicos de revisão.

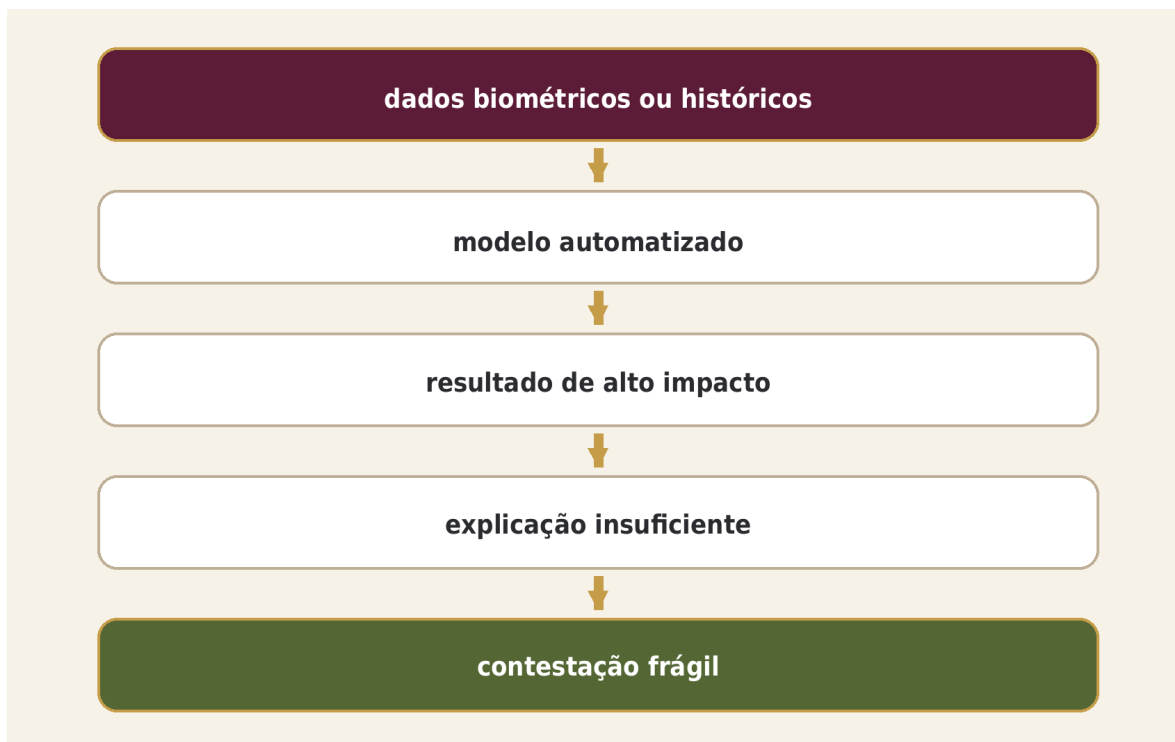
Causa estrutural

Adoção tecnológica acelerada, confiança excessiva em métricas e dificuldade de traduzir modelos complexos para decisões administrativas e comerciais compreensíveis.

Mecanismo de funcionamento

Bases incompletas ou enviesadas alimentam o sistema; o resultado automatizado é tratado como neutro; a pessoa enfrenta barreiras para corrigir dados ou obter revisão humana.

Cadeia de causa e consequência



Consequências possíveis

- falsos positivos;
- discriminação indireta;
- negação de serviço ou oportunidade;
- vigilância desproporcional;
- uso secundário de biometria;
- dependência de decisões não auditadas.

Exemplo prático

Um sistema de autenticação facial rejeita repetidamente determinada pessoa. O atendimento manda “tentar novamente”, sem alternativa segura, registro da falha ou revisão humana.

Caso real ou ilustração

O Mapa de Temas Prioritários da ANPD para 2026-2027 inclui inteligência artificial e tecnologias emergentes. A LGPD prevê o direito de solicitar revisão de decisões tomadas unicamente com base em tratamento automatizado que afetem interesses, observados os limites legais.

Dado verificável ou evidência

EVIDÊNCIA

A inclusão do tema na agenda regulatória não prova que todo sistema esteja irregular. Ela indica relevância, risco e necessidade de planejamento fiscalizatório.

Comparação ou contraste

CONTRASTE PRODUTIVO

Automação como apoio verificável × automação como autoridade incontestável.

Possível contra-argumento

“Explicar o algoritmo revelaria segredo comercial e inviabilizaria inovação.”

Resposta ao contra-argumento

A efetividade não exige necessariamente divulgar código-fonte. Pode envolver informação sobre dados utilizados, finalidade, lógica geral, fatores relevantes, testes, canal de correção, auditoria independente e revisão humana significativa.

Limite de interpretação

CAUIDADO ARGUMENTATIVO

Não presumir que revisão humana seja sempre superior; ela também pode reproduzir vieses. O objetivo é estabelecer contestabilidade, documentação e responsabilidade.

Estratégia argumentativa recomendada

Concessão + análise de risco + argumentação ética e jurídica.

Teses compatíveis

Tese 5.

Intervenções capazes de enfrentar o problema

Relatórios de impacto; testes de acurácia e viés; comunicação específica; alternativa de autenticação; revisão significativa; auditorias setoriais.

Fonte: [O3, O7, O12, A7] Consulte as referências completas ao final.

ARGUMENTO H — Segurança reativa, incidentes e ampliação do dano

Formulação central

A proteção de dados é pouco efetiva quando medidas de segurança, contenção e comunicação são organizadas somente depois de ataques, vazamentos ou reclamações, sem prevenção proporcional ao risco e sem redução da quantidade de dados retidos.

Problema concreto

Organizações mantêm bases extensas, credenciais frágeis e sistemas desatualizados, mas não testam planos de resposta, responsáveis, canais de comunicação ou procedimentos de recuperação.

Causa imediata

Falta de inventário, autenticação adequada, treinamento, segmentação, atualização e exercícios de resposta.

Causa estrutural

Visão de segurança como tarefa exclusiva da área de tecnologia, separada da governança, da minimização, da contratação de fornecedores e da comunicação com os titulares.

Mecanismo de funcionamento

O incidente atinge uma base maior do que o necessário; a organização demora a identificar o escopo; titulares não recebem orientação útil; o dano potencial se amplia.

Cadeia de causa e consequência



Consequências possíveis

- fraudes e roubo de identidade;
- exposição de dados sensíveis;
- interrupção de serviços;
- perda de confiança;
- custos de resposta e reparação;
- dificuldade de demonstrar diligência.

Exemplo prático

Após roubo de credenciais, uma organização envia mensagem vaga informando “instabilidade”, sem dizer quais dados foram afetados, que providências o titular deve adotar ou como buscar suporte.

Caso real ou ilustração

No ciclo de julho de 2023 a junho de 2025, a ANPD registrou 723 comunicações de incidentes: 189 no segundo semestre de 2023, 336 em 2024 e 198 no primeiro semestre de 2025. No agregado de 2021 a 2025, ransomware sem transferência, exploração de vulnerabilidade, ransomware com transferência e roubo de credenciais/engenharia social aparecem entre os tipos mais comunicados.

Dado verificável ou evidência

EVIDÊNCIA

Comunicações recebidas não correspondem a todos os incidentes ocorridos no Brasil. Mudanças regulatórias, maior conhecimento e aprimoramento do canal também influenciam o volume.

Comparação ou contraste

CONTRASTE PRODUTIVO

Segurança posterior ao dano × prevenção de ciclo completo.

Possível contra-argumento

“Nenhuma organização consegue impedir todos os ataques.”

Resposta ao contra-argumento

A obrigação não é garantir risco zero, mas adotar medidas proporcionais, reduzir exposição, detectar, responder, comunicar e demonstrar diligência. Prevenção e reparação são graduais e baseadas em risco.

Limite de interpretação

CUIDADO ARGUMENTATIVO

A ocorrência de incidente não prova culpa. A análise deve considerar medidas anteriores, natureza dos dados, escala, resposta e comunicação.

Estratégia argumentativa recomendada

Dado institucional + causa e consequência + concessão.

Teses compatíveis

Teses 2 e 6.

Intervenções capazes de enfrentar o problema

Privacy by Design; minimização e retenção; exercícios de resposta; comunicação padronizada; apoio técnico; auditoria baseada em risco.

Fonte: [O6, O16, A12, A13] Consulte as referências completas ao final.

RETOMADA VISUAL - Consulte a Figura 4, 'Requerimentos encaminhados à ANPD por semestre', apresentada na Seção 1.

O gráfico evidencia pressão institucional e importância dos canais; seus valores representam requerimentos, não incidentes.

SÍNTESE DOS ARGUMENTOS

ARG.	MECANISMO CENTRAL	NÚCLEO DO DIREITO
A	Informação existe, mas não é utilizável.	Compreensão e transparência.
B	Consentimento é tratado como autorização total.	Autodeterminação e bases legais.
C	O percurso para exercer direitos é fragmentado.	Acesso, resposta e contestação.
D	Documentos não correspondem à prática.	Governança e accountability.
E	Capacidade de compreender é distribuída desigualmente.	Educação e inclusão.
F	Fluxos públicos podem perder finalidade e contexto.	Estado, transparência e correção.
G	Decisões automatizadas podem ser pouco contestáveis.	Biometria, IA e não discriminação.
H	Segurança é organizada depois do dano.	Prevenção, resposta e reparação.

SEÇÃO 4 — REPERTÓRIOS PRODUTIVOS POR ÁREA DO CONHECIMENTO

O banco a seguir foi construído especificamente para o recorte da efetivação do direito à proteção de dados. Nenhuma referência deve ser usada como ornamentação: em todos os casos, explicita-se a relação REPERTÓRIO → ARGUMENTO → TESE.

4.1 DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO COMPARADO

REPERTÓRIO 1 — Julgamento do Censo alemão e autodeterminação informativa

Área do conhecimento

Direito Constitucional e Direito Comparado

Autor, instituição ou responsável

Tribunal Constitucional Federal da Alemanha

Obra, conceito, pesquisa, legislação ou acontecimento

Decisão sobre a Lei do Censo — Volkszählungsurteil

Ano ou contexto

15 de dezembro de 1983, Alemanha Ocidental.

Explicação conceitual

A Corte reconheceu que, diante do processamento automatizado, a liberdade individual exige que a pessoa possa saber e influenciar quem utiliza seus dados, em quais circunstâncias e para quais finalidades. A decisão consolidou a ideia de autodeterminação informativa.

Problema ou argumento ao qual se vincula

Vincula-se à distância entre a coleta invisível e a capacidade real de controle, especialmente nos argumentos A, C e F.

Tese compatível

Teses 1, 3 e 4.

Forma produtiva de utilização

Pode introduzir o tema historicamente e demonstrar que a proteção de dados não se reduz ao segredo: ela envolve poder de conhecimento, decisão e contestação sobre fluxos informacionais.

MODELO DE APLICAÇÃO

“Ao reconhecer a autodeterminação informativa no julgamento do Censo de 1983, a Corte alemã evidenciou que a liberdade se fragiliza quando o cidadão desconhece quem utiliza seus dados e com qual finalidade.”

CUIDADO INTERPRETATIVO

A decisão pertence a outro ordenamento e não se aplica diretamente como norma brasileira. Deve ser usada como referência histórica e comparativa para o desenvolvimento do conceito.

Fonte: [A1] Consulte a referência completa ao final.

REPERTÓRIO 2 — Proteção de dados como direito fundamental

Área do conhecimento

Direito Constitucional brasileiro

Autor, instituição ou responsável

Congresso Nacional — Poder Constituinte Derivado

Obra, conceito, pesquisa, legislação ou acontecimento

Emenda Constitucional nº 115/2022

Ano ou contexto

Promulgada em 10 de fevereiro de 2022.

Explicação conceitual

A emenda incluiu a proteção de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, entre os direitos e garantias fundamentais e atribuiu à União competência para legislar, organizar e fiscalizar a matéria.

Problema ou argumento ao qual se vincula

Fundamenta o contraste entre reconhecimento constitucional e dificuldades práticas de compreensão, acesso e reparação.

Tese compatível

Todas, especialmente a Tese 1.

Forma produtiva de utilização

Deve sustentar a ideia de que a proteção de dados não é mera preferência contratual nem benefício oferecido por empresas, mas posição jurídica fundamental.

MODELO DE APLICAÇÃO

“A Emenda Constitucional nº 115/2022 elevou a proteção de dados ao plano dos direitos fundamentais; por isso, avisos incompreensíveis e canais inacessíveis não constituem simples falhas de atendimento, mas obstáculos ao exercício de uma garantia constitucional.”

CUIDADO INTERPRETATIVO

O caráter fundamental não torna absoluto o direito. Ele deve ser harmonizado com liberdade de expressão, segurança, saúde, políticas públicas, atividade econômica e outros valores constitucionais.

Fonte: [02] Consulte a referência completa ao final.

REPERTÓRIO 3 — STF e a evolução do direito à proteção de dados

Área do conhecimento

Direito Constitucional e jurisprudência

Autor, instituição ou responsável

Supremo Tribunal Federal

Obra, conceito, pesquisa, legislação ou acontecimento

Julgamentos sobre compartilhamento de dados e reconhecimento de direito fundamental autônomo

Ano ou contexto

Especialmente decisões de 2020 em diante.

Explicação conceitual

O STF reconheceu a proteção de dados como direito fundamental autônomo antes mesmo da Emenda Constitucional nº 115 e estabeleceu balizas para compartilhamentos estatais, como finalidade legítima, necessidade, segurança, transparência e responsabilização.

Problema ou argumento ao qual se vincula

Vincula-se ao argumento F, sobre fluxos do Poder Público, e à tese de que eficiência administrativa não dispensa garantias.

Tese compatível

Tese 4.

Forma produtiva de utilização

Permite defender uma posição equilibrada: o Estado pode tratar e compartilhar dados para executar políticas, mas precisa demonstrar finalidade, necessidade, segurança e governança.

MODELO DE APLICAÇÃO

“A jurisprudência do STF demonstra que a integração de dados públicos não é incompatível com a Constituição, desde que submetida a finalidade específica, necessidade, segurança e mecanismos de responsabilização.”

CAUIDADO INTERPRETATIVO

Não se deve resumir decisões complexas a uma proibição geral de compartilhamento nem afirmar que todo fluxo estatal depende de consentimento.

Fonte: [O14] Consulte a referência completa ao final.

REPERTÓRIO 4 — LGPD: princípios, direitos e responsabilização

Área do conhecimento

Direito infraconstitucional

Autor, instituição ou responsável

Congresso Nacional

Obra, conceito, pesquisa, legislação ou acontecimento

Lei nº 13.709/2018 — Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais

Ano ou contexto

Sancionada em 2018; vigência e regime sancionatório implementados em etapas.

Explicação conceitual

A LGPD disciplina o tratamento de dados por pessoas naturais e jurídicas, públicas e privadas. Estabelece princípios como finalidade, adequação, necessidade, livre acesso, qualidade, transparência, segurança, prevenção, não discriminação e responsabilização, além de direitos do titular.

Problema ou argumento ao qual se vincula

É a base normativa de todos os argumentos; especialmente A, B, C, D, F, G e H.

Tese compatível

Todas.

Forma produtiva de utilização

O repertório deve ser aplicado a um dispositivo ou princípio concreto, mostrando como a prática descrita se aproxima ou se distancia do padrão legal.

MODELO DE APLICAÇÃO

“Ao exigir transparência, livre acesso e responsabilização, a LGPD revela que a proteção efetiva não se esgota na publicação de um documento, mas depende de informação utilizável, canal funcional e prova de conformidade.”

CAUIDADO INTERPRETATIVO

Evitar a fórmula genérica “a LGPD garante privacidade”. A lei disciplina diversas bases legais e admite tratamentos sem consentimento; por isso, é preciso identificar o princípio ou direito mobilizado.

Fonte: [O3] Consulte a referência completa ao final.

4.2 DOCTRINA JURÍDICA BRASILEIRA

REPERTÓRIO 1 — Danilo Doneda: da privacidade à proteção de dados

Área do conhecimento

Direito Civil e Proteção de Dados

Autor, instituição ou responsável

Danilo Doneda

Obra, conceito, pesquisa, legislação ou acontecimento

Da privacidade à proteção de dados pessoais

Ano ou contexto

Obra originalmente publicada em 2006 e posteriormente revista.

Explicação conceitual

Doneda explica a passagem de uma privacidade entendida apenas como segredo ou isolamento para uma tutela dinâmica dos dados, centrada no controle, na circulação, na finalidade e nos efeitos do tratamento sobre a personalidade.

Problema ou argumento ao qual se vincula

Vincula-se aos argumentos A, C e F, pois esclarece por que o problema não é somente “vazamento”, mas todo o ciclo de utilização das informações.

Tese compatível

Teses 1, 3 e 4.

Forma produtiva de utilização

Pode ser utilizado para definir a transformação conceitual que justifica a LGPD e afastar a ideia de que quem “não tem nada a esconder” não precisa de proteção.

MODELO DE APLICAÇÃO

“Conforme Danilo Doneda, a tutela contemporânea ultrapassa o segredo e alcança a circulação dos dados; assim, a exposição pública de uma informação não autoriza seu uso ilimitado ou descontextualizado.”

CUIDADO INTERPRETATIVO

Não atribuir ao autor frases literais sem consulta à obra nem transformar a proteção de dados em domínio absoluto do indivíduo sobre toda informação relacionada a ele.

Fonte: [A2] Consulte a referência completa ao final.

REPERTÓRIO 2 — Laura Schertel Mendes: proteção de dados e defesa do consumidor

Área do conhecimento

Direito do Consumidor e Direitos Fundamentais

Autor, instituição ou responsável

Laura Schertel Mendes

Obra, conceito, pesquisa, legislação ou acontecimento

Privacidade, proteção de dados e defesa do consumidor

Ano ou contexto

2014.

Explicação conceitual

A autora examina como bancos de dados, perfis e assimetrias informacionais afetam a autonomia do consumidor e exigem tutela que combine transparência, controle e prevenção de discriminações.

Problema ou argumento ao qual se vincula

Vincula-se aos argumentos A, B e G e às relações entre informação, decisão e vulnerabilidade.

Tese compatível

Teses 1, 2, 3 e 5.

Forma produtiva de utilização

É produtiva para demonstrar que, em ambientes de consumo, aceitar termos não elimina a vulnerabilidade nem substitui deveres de lealdade e transparência.

MODELO DE APLICAÇÃO

“A análise de Laura Schertel Mendes evidencia que a assimetria informacional reduz a autonomia do consumidor, razão pela qual o clique de aceite não pode funcionar como licença irrestrita para o tratamento.”

CUIDADO INTERPRETATIVO

Não reduzir toda relação de dados a uma relação de consumo; a LGPD também se aplica ao Poder Público, ao trabalho e a outras situações.

Fonte: [A3] Consulte a referência completa ao final.

REPERTÓRIO 3 — Bruno Bioni e os limites do consentimento

Área do conhecimento

Direito Digital e Regulação

Autor, instituição ou responsável

Bruno Ricardo Bioni

Obra, conceito, pesquisa, legislação ou acontecimento

Proteção de dados pessoais: a função e os limites do consentimento

Ano ou contexto

Obra publicada inicialmente em 2019, com edições posteriores.

Explicação conceitual

Bioni analisa o consentimento como uma das bases do tratamento, destacando seus limites diante de assimetrias, dependência do serviço, excesso informacional e riscos de uma solução regulatória centrada apenas na decisão individual.

Problema ou argumento ao qual se vincula

Vincula-se diretamente ao argumento B e reforça A, C e E.

Tese compatível

Teses 1, 2 e 3.

Forma produtiva de utilização

Pode sustentar a crítica ao “fetichismo do consentimento” sem negar a importância da autonomia do titular.

MODELO DE APLICAÇÃO

“Como demonstra Bruno Bioni, o consentimento não deve ser transformado em solução universal, pois decisões individuais realizadas em ambientes assimétricos não substituem princípios, governança e fiscalização.”

CUIDADO INTERPRETATIVO

Não afirmar que o autor considera o consentimento inútil. A crítica dirige-se ao seu uso excessivo e descontextualizado.

Fonte: [A5] Consulte a referência completa ao final.

4.3 FILOSOFIA E ÉTICA DA INFORMAÇÃO

REPERTÓRIO 1 — Helen Nissenbaum e a integridade contextual

Área do conhecimento

Filosofia Moral e Ética da Privacidade

Autor, instituição ou responsável

Helen Nissenbaum

Obra, conceito, pesquisa, legislação ou acontecimento

Privacy in Context

Ano ou contexto

2010.

Explicação conceitual

Nissenbaum propõe que a privacidade depende da adequação dos fluxos informacionais às normas do contexto: quem transmite, quem recebe, qual informação circula e sob quais condições. O dano pode surgir mesmo sem segredo quando uma informação é transferida para contexto incompatível.

Problema ou argumento ao qual se vincula

Vincula-se aos argumentos F e G e à discussão sobre reutilização, compartilhamento e perda de finalidade.

Tese compatível

Teses 4 e 5.

Forma produtiva de utilização

Permite analisar por que um dado fornecido para matrícula, atendimento médico ou benefício social não deve ser automaticamente reutilizado para qualquer finalidade.

MODELO DE APLICAÇÃO

“A integridade contextual de Helen Nissenbaum mostra que a legitimidade de um fluxo depende de sua finalidade e de seus destinatários; por isso, um dado correto pode tornar-se problemático quando deslocado para contexto inesperado.”

CUIDADO INTERPRETATIVO

O conceito não corresponde literalmente aos requisitos da LGPD. Deve funcionar como lente ética complementar, e não como substituto da análise jurídica.

Fonte: [A6] Consulte a referência completa ao final.

REPERTÓRIO 2 — Luciano Floridi e a ética da informação

Área do conhecimento

Filosofia da Informação

Autor, instituição ou responsável

Luciano Floridi

Obra, conceito, pesquisa, legislação ou acontecimento

The Ethics of Information

Ano ou contexto

2013.

Explicação conceitual

Floridi trata pessoas e ambientes informacionais como parte de uma “infosfera”, na qual alterações, degradações e usos irresponsáveis de informação possuem relevância ética porque afetam identidades, relações e possibilidades de ação.

Problema ou argumento ao qual se vincula

Vincula-se aos argumentos D, G e H, ampliando a proteção para além do sigilo individual e alcançando ecossistemas de informação confiáveis.

Tese compatível

Teses 2, 5 e 6.

Forma produtiva de utilização

Pode sustentar que qualidade, segurança e governança dos dados não são apenas exigências técnicas: influenciam a dignidade e as oportunidades concretas dos indivíduos.

MODELO DE APLICAÇÃO

“Na ética da informação de Luciano Floridi, a qualidade do ambiente informacional afeta a própria condição humana; assim, bases incorretas e decisões opacas não produzem apenas falhas técnicas, mas restrições éticas à autonomia.”

CUIDADO INTERPRETATIVO

Evitar usar “infosfera” como metáfora vazia. O conceito precisa ser ligado a um mecanismo concreto, como erro cadastral, biometria ou decisão automatizada.

Fonte: [A7] Consulte a referência completa ao final.

REPERTÓRIO 3 — Stefano Rodotà e a sociedade da vigilância

Área do conhecimento

Filosofia Política e Direito

Autor, instituição ou responsável

Stefano Rodotà

Obra, conceito, pesquisa, legislação ou acontecimento

A vida na sociedade da vigilância: a privacidade hoje

Ano ou contexto

Obra publicada em português em 2008, reunindo reflexões anteriores.

Explicação conceitual

Rodotà relaciona proteção de dados, democracia e cidadania, defendendo que controlar fluxos informacionais é condição para evitar que pessoas sejam permanentemente classificadas e reduzidas a perfis.

Problema ou argumento ao qual se vincula

Vincula-se aos argumentos D, F e G, especialmente quanto ao poder das instituições de definir oportunidades a partir de registros e inferências.

Tese compatível

Teses 2, 4 e 5.

Forma produtiva de utilização

É produtivo para mostrar que a proteção de dados possui dimensão coletiva e democrática, não apenas individual.

MODELO DE APLICAÇÃO

“Stefano Rodotà permite compreender que a proteção de dados integra a cidadania, pois a classificação permanente dos indivíduos pode condicionar acesso a serviços e oportunidades sem debate público suficiente.”

CUIDADO INTERPRETATIVO

Não transformar a sociedade contemporânea em vigilância total e homogênea. O repertório deve apoiar análise graduada de poder, finalidade e risco.

Fonte: [A8] Consulte a referência completa ao final.

4.4 ECONOMIA E PSICOLOGIA COMPORTAMENTAL

REPERTÓRIO 1 — George Akerlof e a assimetria informacional

Área do conhecimento

Economia da Informação

Autor, instituição ou responsável

George A. Akerlof

Obra, conceito, pesquisa, legislação ou acontecimento

The Market for “Lemons”

Ano ou contexto

1970.

Explicação conceitual

Akerlof demonstra que mercados podem funcionar mal quando uma parte possui informação relevante que a outra não consegue verificar. A assimetria altera confiança, qualidade e decisões.

Problema ou argumento ao qual se vincula

Vincula-se ao argumento A: controladores conhecem o tratamento; titulares enfrentam custos para compreender finalidades, compartilhamentos e riscos.

Tese compatível

Teses 1 e 3.

Forma produtiva de utilização

A teoria pode ser aplicada por analogia para explicar por que “publicar termos” não elimina uma desigualdade estrutural de conhecimento.

MODELO DE APLICAÇÃO

“À luz da assimetria informacional de Akerlof, o titular decide em posição desfavorável, pois a organização conhece o fluxo de dados enquanto o cidadão recebe apenas uma representação parcial e técnica do tratamento.”

CUIDADO INTERPRETATIVO

O artigo analisa mercado de automóveis usados, não proteção de dados. A aplicação deve ser explicitamente analógica e limitada ao mecanismo da informação desigual.

Fonte: [A9] Consulte a referência completa ao final.

REPERTÓRIO 2 — Herbert Simon e a racionalidade limitada

Área do conhecimento

Economia Comportamental e Teoria da Decisão

Autor, instituição ou responsável

Herbert A. Simon

Obra, conceito, pesquisa, legislação ou acontecimento

Conceito de bounded rationality — racionalidade limitada

Ano ou contexto

Desenvolvido ao longo do século XX; Nobel de Economia em 1978.

Explicação conceitual

Simon mostra que indivíduos decidem sob limites de tempo, atenção, informação e capacidade de processamento; por isso, não calculam todas as alternativas de maneira perfeita.

Problema ou argumento ao qual se vincula

Vincula-se aos argumentos A e B e ajuda a explicar por que termos extensos e escolhas repetidas não produzem consentimento plenamente informado.

Tese compatível

Teses 1 e 3.

Forma produtiva de utilização

Pode fundamentar avisos em camadas, escolhas proporcionais e redução da carga cognitiva.

MODELO DE APLICAÇÃO

“A racionalidade limitada de Herbert Simon revela que o titular não consegue avaliar integralmente dezenas de políticas complexas; logo, a efetividade exige arquitetura informacional compatível com limites reais de atenção.”

CUIDADO INTERPRETATIVO

Não utilizar o conceito para negar capacidade moral ou autonomia das pessoas. Trata-se de reconhecer limites situacionais e melhorar o ambiente de decisão.

Fonte: [A10] Consulte a referência completa ao final.

REPERTÓRIO 3 — Acquisti, Brandimarte e Loewenstein

Área do conhecimento

Psicologia Econômica e Privacidade

Autor, instituição ou responsável

Alessandro Acquisti, Laura Brandimarte e George Loewenstein

Obra, conceito, pesquisa, legislação ou acontecimento

Privacy and human behavior in the age of information

Ano ou contexto

Artigo publicado na revista Science em 2015.

Explicação conceitual

Os autores sintetizam evidências de que decisões de privacidade são sensíveis ao contexto, à forma de apresentação, à incerteza e a benefícios imediatos, não correspondendo a preferências estáveis e perfeitamente calculadas.

Problema ou argumento ao qual se vincula

Vincula-se aos argumentos B e E: consentimento, comportamento e desigualdade de capacidades.

Tese compatível

Teses 1 e 3.

Forma produtiva de utilização

Pode demonstrar por que o direito não deve depender exclusivamente da habilidade individual de ler e comparar termos.

MODELO DE APLICAÇÃO

“A revisão de Acquisti e colaboradores mostra que escolhas de privacidade variam conforme o contexto e a apresentação; consequentemente, o desenho do aviso e do canal integra a própria qualidade da decisão.”

CUIDADO INTERPRETATIVO

Não concluir que toda escolha seja manipulada ou inválida. O estudo mostra variabilidade e influência contextual, exigindo salvaguardas proporcionais.

Fonte: [A11] Consulte a referência completa ao final.

4.5 TECNOLOGIA, ENGENHARIA E DESIGN

REPERTÓRIO 1 — Ann Cavoukian e Privacy by Design

Área do conhecimento

Engenharia de Privacidade e Design

Autor, instituição ou responsável

Ann Cavoukian

Obra, conceito, pesquisa, legislação ou acontecimento

Privacy by Design: The 7 Foundational Principles

Ano ou contexto

Princípios consolidados em 2009.

Explicação conceitual

O modelo defende prevenção, proteção por padrão, integração ao projeto, funcionalidade completa, segurança ao longo do ciclo, transparência e respeito ao titular.

Problema ou argumento ao qual se vincula

Vincula-se aos argumentos D e H, sobre conformidade documental e segurança reativa.

Tese compatível

Teses 2 e 6.

Forma produtiva de utilização

Permite defender que produtos, políticas e sistemas devem facilitar direitos desde a concepção, em vez de depender apenas de correções posteriores.

MODELO DE APLICAÇÃO

“A abordagem de Privacy by Design desloca a proteção do papel para a arquitetura, pois exige que prevenção, segurança e centralidade do titular sejam incorporadas antes do lançamento do serviço.”

CUIDADO INTERPRETATIVO

Não afirmar que seguir os sete princípios comprova automaticamente conformidade com a LGPD; são diretrizes que precisam ser operacionalizadas e auditadas.

Fonte: [A12] Consulte a referência completa ao final.

REPERTÓRIO 2 — NIST Privacy Framework

Área do conhecimento

Gestão de Riscos e Cibersegurança

Autor, instituição ou responsável

National Institute of Standards and Technology — NIST

Obra, conceito, pesquisa, legislação ou acontecimento

Privacy Framework

Ano ou contexto

Framework publicado em 2020, com atualizações e materiais complementares.

Explicação conceitual

O NIST organiza a gestão de riscos de privacidade em funções e resultados que permitem identificar tratamentos, governar responsabilidades, controlar dados, comunicar práticas e proteger informações.

Problema ou argumento ao qual se vincula

Vincula-se aos argumentos D, F, G e H.

Tese compatível

Teses 2, 4, 5 e 6.

Forma produtiva de utilização

Pode sustentar a necessidade de transformar princípios legais em inventário, controles, responsabilidades, métricas e avaliação contínua.

MODELO DE APLICAÇÃO

“O Privacy Framework do NIST demonstra que a proteção efetiva depende de governança mensurável: identificar fluxos, definir controles, comunicar práticas e avaliar riscos ao longo do ciclo.”

CUIDADO INTERPRETATIVO

É um referencial norte-americano voluntário e não substitui a legislação brasileira. Seu valor é metodológico e comparativo.

Fonte: [A13] Consulte a referência completa ao final.

REPERTÓRIO 3 — Linguagem simples, Legal Design e Visual Law

Área do conhecimento

Design da Informação e Linguística Aplicada

Autor, instituição ou responsável

Congresso Nacional, CNPD e instituições de design jurídico

Obra, conceito, pesquisa, legislação ou acontecimento

Lei nº 15.263/2025 e recomendações do CNPD

Ano ou contexto

Política Nacional de Linguagem Simples aprovada em 2025; recomendações de proteção de dados consultadas em 2026.

Explicação conceitual

A linguagem simples busca permitir que o cidadão encontre, compreenda e use a informação. Legal Design e Visual Law organizam conteúdo, hierarquia e interação sem sacrificar precisão jurídica.

Problema ou argumento ao qual se vincula

Vincula-se diretamente aos argumentos A e C.

Tese compatível

Teses 1 e 3.

Forma produtiva de utilização

Pode fundamentar rótulos de privacidade, avisos em camadas, glossários, ícones documentados e painéis de direitos.

MODELO DE APLICAÇÃO

“A Política Nacional de Linguagem Simples evidencia que transparência efetiva não é mera publicação: o cidadão precisa localizar, entender e usar a informação para exercer o direito.”

CUIDADO INTERPRETATIVO

Não confundir design com decoração nem substituir o texto jurídico completo por ícones ambíguos. A simplificação precisa ser testada, inclusiva e complementada por detalhes.

Fonte: [09] Consulte a referência completa ao final.

4.6 POLÍTICAS PÚBLICAS, REGULAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO

REPERTÓRIO 1 — ANPD como agência reguladora

Área do conhecimento

Regulação e Administração Pública

Autor, instituição ou responsável

Congresso Nacional e Agência Nacional de Proteção de Dados

Obra, conceito, pesquisa, legislação ou acontecimento

Lei nº 15.352/2026

Ano ou contexto

Promulgada em 25 de fevereiro de 2026.

Explicação conceitual

A lei transformou a ANPD em agência reguladora, reforçando sua autonomia institucional e sua função de normatizar, fiscalizar, orientar e aplicar sanções no campo da proteção de dados.

Problema ou argumento ao qual se vincula

Vincula-se aos argumentos C, D, G e H, sobre canais, capacidade regulatória, fiscalização e temas emergentes.

Tese compatível

Todas, especialmente 2, 5 e 6.

Forma produtiva de utilização

Pode fundamentar propostas que atribuam à ANPD funções compatíveis com sua competência, evitando a criação de órgãos fictícios.

MODELO DE APLICAÇÃO

“A transformação da ANPD em agência reguladora amplia a capacidade institucional de coordenar padrões, fiscalizar riscos e orientar titulares e agentes, mas sua efetividade dependerá de recursos, prioridades e cooperação.”

CUIDADO INTERPRETATIVO

Não concluir que a mudança institucional resolve automaticamente a implementação da LGPD. Autonomia formal precisa ser acompanhada de capacidade técnica e administrativa.

Fonte: [08] Consulte a referência completa ao final.

REPERTÓRIO 2 — 3º Relatório do Ciclo de Monitoramento da ANPD

Área do conhecimento

Regulação baseada em evidências

Autor, instituição ou responsável

Agência Nacional de Proteção de Dados

Obra, conceito, pesquisa, legislação ou acontecimento

Relatório de julho de 2023 a junho de 2025

Ano ou contexto

Publicado em 2025.

Explicação conceitual

O relatório sistematiza 9.629 requerimentos, 723 comunicações de incidentes, ações de fiscalização e temas recorrentes. Entre os requerimentos, 2.549 eram petições de titulares; 1.610 registros tratavam de dificuldades no exercício de direitos.

Problema ou argumento ao qual se vincula

Vincula-se aos argumentos C e H, permitindo medir pressão sobre canais e temas recorrentes sem transformar registros administrativos em prevalência nacional.

Tese compatível

Teses 1, 2, 3 e 6.

Forma produtiva de utilização

Pode ser usado para demonstrar que o direito já produz demanda concreta e que simplificação de canais modifica a capacidade de registro.

MODELO DE APLICAÇÃO

“Os 1.610 registros relacionados a dificuldades no exercício de direitos, compilados pela ANPD no ciclo de monitoramento, revelam que o problema ultrapassa a existência formal da lei e alcança o percurso cotidiano do titular.”

CUIDADO INTERPRETATIVO

Os números refletem demandas recebidas, desenho dos canais e conhecimento da população. Não representam todos os problemas ocorridos no Brasil nem permitem calcular uma taxa nacional de violação.

Fonte: [O6] Consulte a referência completa ao final.

REPERTÓRIO 3 — Mapa de Temas Prioritários 2026-2027

Área do conhecimento

Planejamento regulatório

Autor, instituição ou responsável

Agência Nacional de Proteção de Dados

Obra, conceito, pesquisa, legislação ou acontecimento

Mapa de Temas Prioritários e Agenda Regulatória

Ano ou contexto

Publicado em 2026.

Explicação conceitual

O documento prioriza, entre outros eixos, direitos dos titulares, tratamento de dados de crianças e adolescentes, Poder Público, inteligência artificial e tecnologias emergentes.

Problema ou argumento ao qual se vincula

Vincula-se aos argumentos C, F e G e demonstra atualidade do recorte.

Tese compatível

Teses 1, 4 e 5.

Forma produtiva de utilização

Pode justificar propostas regulatórias focalizadas e mostrar que o tema envolve problemas diferentes, não apenas vazamentos.

MODELO DE APLICAÇÃO

“Ao priorizar direitos dos titulares, Poder Público e inteligência artificial, a agenda da ANPD confirma que a efetivação da proteção depende tanto de canais cotidianos quanto da governança de tecnologias de alto impacto.”

CUIDADO INTERPRETATIVO

Uma prioridade regulatória não significa conclusão de irregularidade, nem garante que a norma ou fiscalização já tenha sido implementada.

Fonte: [07] Consulte a referência completa ao final.

REPERTÓRIO 4 — Fluxo de petição do titular à ANPD

Área do conhecimento

Design de Serviços Públicos

Autor, instituição ou responsável

Agência Nacional de Proteção de Dados

Obra, conceito, pesquisa, legislação ou acontecimento

Orientações sobre denúncia e petição de titular

Ano ou contexto

Fluxo vigente em 2026.

Explicação conceitual

A ANPD orienta que o titular primeiro procure o controlador e guarde comprovações; se o direito não for atendido, poderá encaminhar petição com os elementos necessários.

Problema ou argumento ao qual se vincula

Vincula-se diretamente ao argumento C, sobre encontrabilidade, protocolo e continuidade do percurso.

Tese compatível

Tese 1.

Forma produtiva de utilização

É útil para construir uma intervenção realista: padronizar canais privados e públicos antes de sobrecarregar a autoridade com demandas que poderiam ser resolvidas na origem.

MODELO DE APLICAÇÃO

“O próprio fluxo da ANPD pressupõe tentativa anterior perante o controlador; por isso, a existência de um canal claro, protocolado e acompanhável em cada organização constitui condição de acesso à proteção institucional.”

CUIDADO INTERPRETATIVO

Não afirmar que toda reclamação deve ir diretamente à ANPD nem que a Agência atua como central de atendimento de cada empresa.

Fonte: [05] Consulte a referência completa ao final.

4.7 EDUCAÇÃO, LINGUAGEM E CIDADANIA DIGITAL

REPERTÓRIO 1 — Política Nacional de Educação Digital

Área do conhecimento

Educação e Políticas Públicas

Autor, instituição ou responsável

Congresso Nacional e Ministério da Educação

Obra, conceito, pesquisa, legislação ou acontecimento

Lei nº 14.533/2023

Ano ou contexto

Instituída em 11 de janeiro de 2023.

Explicação conceitual

A política organiza eixos de inclusão, educação escolar, capacitação e pesquisa, incluindo competências digitais, segurança, cidadania e uso crítico das tecnologias.

Problema ou argumento ao qual se vincula

Vincula-se ao argumento E, sobre letramento desigual, e complementa A e C.

Tese compatível

Teses 1 e 3.

Forma produtiva de utilização

Pode fundamentar a inserção de proteção de dados em atividades escolares sem criar uma disciplina isolada obrigatória.

MODELO DE APLICAÇÃO

“A Política Nacional de Educação Digital oferece base para que a escola ensine estudantes a interpretar avisos, configurar permissões e formular pedidos de acesso, unindo cidadania e prática.”

CUIDADO INTERPRETATIVO

Não apresentar educação como substituto da responsabilidade das organizações. O cidadão informado continua protegido por deveres de transparência, segurança e minimização.

Fonte: [O10] Consulte a referência completa ao final.

REPERTÓRIO 2 — Guia de Educação Digital e Midiática do MEC

Área do conhecimento

Educação Midiática

Autor, instituição ou responsável

Ministério da Educação

Obra, conceito, pesquisa, legislação ou acontecimento

Guia de Educação Digital e Midiática

Ano ou contexto

Documento institucional vigente em 2026.

Explicação conceitual

O guia trata de competências para compreender ambientes digitais, avaliar informações, produzir conteúdo e agir com responsabilidade, oferecendo base pedagógica para a cidadania digital.

Problema ou argumento ao qual se vincula

Vincula-se ao argumento E e às intervenções educacionais.

Tese compatível

Teses 1 e 3.

Forma produtiva de utilização

Pode orientar exemplos concretos de oficinas: leitura de políticas, análise de permissões, reconhecimento de golpes e elaboração de solicitações.

MODELO DE APLICAÇÃO

“A educação digital proposta pelo MEC permite transformar a proteção de dados em competência prática, mediante atividades que ensinem o estudante a compreender permissões, riscos e canais de exercício.”

CUIDADO INTERPRETATIVO

O guia não comprova que todas as redes já implementaram essas atividades. Deve ser utilizado como fundamento e possibilidade pedagógica.

Fonte: [O11] Consulte a referência completa ao final.

REPERTÓRIO 3 — Informação encontrável, compreensível e utilizável

Área do conhecimento

Linguagem e Acessibilidade Informacional

Autor, instituição ou responsável

Política Nacional de Linguagem Simples e Conselho Nacional de Proteção de Dados

Obra, conceito, pesquisa, legislação ou acontecimento

Princípios de linguagem simples aplicados à comunicação pública e à privacidade

Ano ou contexto

2025-2026.

Explicação conceitual

A efetividade comunicacional é avaliada não só pela correção gramatical, mas pela capacidade do destinatário de localizar, entender e usar a informação para realizar uma ação.

Problema ou argumento ao qual se vincula

Vincula-se aos argumentos A e C e à proposta de comunicação em camadas.

Tese compatível

Tese 1.

Forma produtiva de utilização

Permite tratar linguagem como infraestrutura do direito: uma frase clara, um título informativo e um botão encontrável reduzem custos de exercício.

MODELO DE APLICAÇÃO

“Quando a informação precisa ser encontrada, compreendida e usada, a clareza deixa de ser mero estilo e passa a integrar a própria efetividade jurídica.”

CUIDADO INTERPRETATIVO

Não assumir que toda pessoa compreenderá da mesma maneira. A comunicação deve considerar deficiência, idioma, nível de escolaridade e canais de apoio.

Fonte: [O12] Consulte a referência completa ao final.

4.8 LITERATURA E CINEMA

REPERTÓRIO 1 — Franz Kafka e a burocracia opaca

Área do conhecimento

Literatura

Autor, instituição ou responsável

Franz Kafka

Obra, conceito, pesquisa, legislação ou acontecimento

O Processo

Ano ou contexto

Publicado postumamente em 1925.

Explicação conceitual

O romance acompanha Josef K., submetido a um procedimento cuja acusação, regras e autoridades permanecem obscuras. A obra representa a impotência diante de sistemas burocráticos incompreensíveis.

Problema ou argumento ao qual se vincula

Vincula-se ao argumento C, sobre canais fragmentados, e a F, sobre responsabilidades públicas pouco visíveis.

Tese compatível

Teses 1 e 4.

Forma produtiva de utilização

Pode funcionar como analogia para o titular que percorre múltiplos canais sem saber quem decide, qual documento falta ou como contestar.

MODELO DE APLICAÇÃO

“A opacidade enfrentada por Josef K. em O Processo oferece analogia para o cidadão que possui um direito formal, mas não identifica a porta institucional capaz de reconhecê-lo.”

CUIDADO INTERPRETATIVO

A obra é ficcional e não prova empiricamente a situação brasileira. A analogia deve recair sobre opacidade procedimental, não sobre equivalência entre LGPD e processo penal.

Fonte: [C1] Consulte a referência completa ao final.

REPERTÓRIO 2 — Gattaca e o determinismo informacional

Área do conhecimento

Cinema e Bioética

Autor, instituição ou responsável

Andrew Niccol

Obra, conceito, pesquisa, legislação ou acontecimento

Gattaca

Ano ou contexto

Filme de 1997.

Explicação conceitual

A narrativa apresenta sociedade que classifica oportunidades a partir de informações genéticas, convertendo probabilidade biológica em destino social.

Problema ou argumento ao qual se vincula

Vincula-se ao argumento G, sobre biometria, dados sensíveis e decisões automatizadas.

Tese compatível

Tese 5.

Forma produtiva de utilização

Pode ilustrar o risco de decisões que tratam perfis probabilísticos como verdades incontestáveis e reduzem a pessoa ao dado.

MODELO DE APLICAÇÃO

“Em Gattaca, a informação genética deixa de apoiar decisões e passa a determinar destinos; a distopia adverte para o risco de transformar dados sensíveis em critérios automáticos e pouco contestáveis.”

CUIDADO INTERPRETATIVO

O filme não deve ser apresentado como previsão científica nem prova de discriminação algorítmica atual. É representação artística de um dilema ético.

Fonte: [C2] Consulte a referência completa ao final.

REPERTÓRIO 3 — Eu, Daniel Blake e a exclusão pelo desenho do serviço

Área do conhecimento

Cinema e Administração Pública

Autor, instituição ou responsável

Ken Loach

Obra, conceito, pesquisa, legislação ou acontecimento

Eu, Daniel Blake

Ano ou contexto

Filme de 2016.

Explicação conceitual

O protagonista enfrenta procedimentos digitais e burocráticos incompatíveis com suas condições, apesar de possuir direito a atendimento. A obra evidencia como desenho institucional pode produzir exclusão sem negar explicitamente a garantia.

Problema ou argumento ao qual se vincula

Vincula-se aos argumentos C e E, sobre percurso, suporte e desigualdade de capacidades.

Tese compatível

Teses 1 e 3.

Forma produtiva de utilização

Pode ilustrar a diferença entre oferecer um canal e torná-lo efetivamente acessível, especialmente para pessoas com baixa familiaridade digital.

MODELO DE APLICAÇÃO

“Eu, Daniel Blake mostra que a digitalização de um serviço não garante acesso quando o procedimento ignora as capacidades reais do usuário; de modo semelhante, o direito à proteção de dados exige suporte e alternativas proporcionais.”

CUIDADO INTERPRETATIVO

A obra retrata o sistema britânico de assistência social e deve ser usada como analogia, não como descrição das instituições brasileiras.

Fonte: [C3] Consulte a referência completa ao final.

MAPA DE USO DOS REPERTÓRIOS

Tese 1:	EC 115, Akerlof, Simon, Bioni, linguagem simples e Kafka.
Tese 2:	LGPD, Privacy by Design, NIST e ANPD.
Tese 3:	PNED, Acquisti, linguagem simples e Eu, Daniel Blake.
Tese 4:	STF, Nissenbaum, guia do Poder Público e Rodotà.
Tese 5:	Floridi, Gattaca, LGPD e agenda da ANPD.
Tese 6:	Privacy by Design, NIST e relatório de incidentes.

SEÇÃO 5 — PROPOSTAS DE INTERVENÇÃO

As propostas abaixo respondem a problemas previamente desenvolvidos. Em cada bloco, o detalhamento foi classificado exclusivamente como exemplo ou justificativa da ação ou do modo, conforme a metodologia do projeto.

PROPOSTA 1 — Rótulo nacional de privacidade e avisos em camadas

PROBLEMA	Informações extensas, dispersas ou técnicas impedem que o titular compreenda finalidades, compartilhamentos, retenção e direitos.
AGENTE	Agência Nacional de Proteção de Dados, em articulação com a Secretaria Nacional do Consumidor e órgãos reguladores setoriais.
AÇÃO	Estabelecer padrão nacional mínimo de comunicação em camadas para tratamentos de maior impacto ou alcance.
MODO / MEIO	Publicação de guia normativo com primeira camada padronizada, testes de compreensão, critérios de acessibilidade e fiscalização baseada em risco, preservando acesso ao aviso completo.
DETALHAMENTO	A primeira camada deverá responder, em linguagem direta, “quais dados?”, “para quê?”, “com quem?”, “por quanto tempo?” e “como exercer direitos?”, com link visível para detalhes e portal do titular.
TIPO DE DETALHAMENTO	Exemplo concreto do modo.
FINALIDADE	Transformar transparência formal em informação encontrável, compreensível e utilizável.
ARGUMENTO RESPONDIDO	Argumento A.
TESE COMPATÍVEL	Tese 1.
VIABILIDADE	A ANPD possui competência normativa e fiscalizatória; a Senacon e reguladores podem adequar o padrão a relações de consumo e setores específicos. A implantação pode ser gradual e proporcional ao risco.

ESTRUTURA LINEAR PRONTA PARA A REDAÇÃO

A ANPD, em articulação com a Senacon e reguladores setoriais, deve instituir um padrão nacional de avisos de privacidade em camadas, mediante requisitos de conteúdo, acessibilidade, testes de compreensão e fiscalização por risco, como uma primeira tela que informe dados, finalidade, compartilhamento, retenção e acesso ao portal do titular, a fim de converter a transparência jurídica em compreensão efetiva.

PROPOSTA 2 — Portal unificado de direitos em cada organização

PROBLEMA	O titular percorre e-mail genérico, chatbot, SAC, formulário e encarregado sem protocolo único, prazo visível ou status da solicitação.
AGENTE	Controladores públicos e privados, sob orientação e fiscalização da ANPD e, quando houver relação de consumo, da Senacon e dos Procons.
AÇÃO	Disponibilizar portal de direitos com entrada única, protocolo, identificação proporcional, acompanhamento, resposta fundamentada e mecanismo de recurso ou complementação.
MODO / MEIO	Integração do portal aos canais existentes, definição de responsável interno, registro das etapas, alertas de prazo e possibilidade de atendimento assistido por telefone ou presencialmente para públicos com barreiras digitais.
DETALHAMENTO	O painel poderá mostrar “pedido recebido”, “identidade validada”, “em análise”, “resposta enviada” e “complementação necessária”, além de informar claramente o caminho para petição à ANPD quando a solução não for satisfatória.
TIPO DE DETALHAMENTO	Exemplo concreto da ação e do modo.
FINALIDADE	Reduzir o custo procedimental, preservar a comprovação e tornar o exercício e a contestação rastreáveis.
ARGUMENTO RESPONDIDO	Argumentos C e E.
TESE COMPATÍVEL	Teses 1 e 3.
VIABILIDADE	A medida utiliza estruturas já exigidas de atendimento e encarregado; sua complexidade pode ser proporcional ao porte e ao risco, com modelos simplificados para pequenos agentes.

ESTRUTURA LINEAR PRONTA PARA A REDAÇÃO

Os controladores públicos e privados devem oferecer um portal unificado para os direitos do titular, por meio de protocolo, status, resposta fundamentada, identificação proporcional e alternativas assistidas, como um painel que registre recebimento, análise, complementação e conclusão do pedido, para garantir continuidade, prova e contestação sem labirintos burocráticos.

PROPOSTA 3 — Educação para dados e cidadania digital

PROBLEMA	Conhecimento dos direitos, interpretação de avisos e capacidade de agir são desigualmente distribuídos entre a população.
AGENTE	Ministério da Educação, secretarias estaduais e municipais, escolas, bibliotecas públicas e institutos federais.
AÇÃO	Incorporar a proteção de dados a programas de educação digital e midiática, à formação docente e a ações comunitárias.
MODO / MEIO	Desenvolvimento de módulos interdisciplinares, oficinas práticas, materiais acessíveis e parcerias com ANPD, Defensorias, universidades e Procons.
DETALHAMENTO	Os estudantes poderão comparar dois avisos de privacidade, identificar finalidade e excesso, alterar permissões, simular pedido de acesso e analisar uma decisão automatizada, produzindo guia de cidadania para a comunidade.
TIPO DE DETALHAMENTO	Exemplo concreto da ação.
FINALIDADE	Formar cidadãos capazes de reconhecer riscos, exercer direitos e buscar apoio, sem transferir às vítimas a responsabilidade exclusiva pela proteção.
ARGUMENTO RESPONDIDO	Argumento E.
TESE COMPATÍVEL	Tese 3.
VIABILIDADE	A Política Nacional de Educação Digital já oferece base institucional; a execução pode integrar componentes existentes, evitando disciplina isolada e permitindo adaptação por faixa etária.

ESTRUTURA LINEAR PRONTA PARA A REDAÇÃO

O Ministério da Educação e as redes de ensino devem integrar proteção de dados à educação digital e midiática, mediante formação docente, módulos interdisciplinares e oficinas comunitárias, como atividades de análise de avisos, configuração de permissões e simulação de pedidos de acesso, com o propósito de ampliar a autonomia informacional sem substituir os deveres das organizações.

PROPOSTA 4 — Transparência e correção propagada no Poder Público

PROBLEMA	Compartilhamentos entre órgãos podem tornar invisíveis finalidade, destinatários, responsabilidade e caminho de correção, além de propagar dados incorretos.
AGENTE	Órgãos e entidades públicas, coordenados por seus encarregados, controladorias, Ministério da Gestão e da Inovação, CGU e ANPD.
AÇÃO	Criar inventários públicos de tratamentos e compartilhamentos relevantes e procedimentos de correção que alcancem os sistemas destinatários.
MODO / MEIO	Padronização de registros de finalidade, base legal, categorias de dados, órgãos recebedores, prazo, salvaguardas, contato do responsável e fluxo de atualização, com relatórios de impacto para operações de alto risco.
DETALHAMENTO	Quando um cadastro compartilhado for corrigido, o sistema de origem deverá registrar os destinatários e enviar atualização ou alerta, permitindo ao cidadão acompanhar quais órgãos receberam a retificação.
TIPO DE DETALHAMENTO	Exemplo concreto do modo.
FINALIDADE	Conciliar interoperabilidade e eficiência administrativa com qualidade, transparência, finalidade e responsabilização.
ARGUMENTO RESPONDIDO	Argumento F.
TESE COMPATÍVEL	Tese 4.
VIABILIDADE	Inventários e registros já integram boas práticas de governança; a implantação pode começar por bases sensíveis ou de alto impacto e utilizar padrões comuns de interoperabilidade.

ESTRUTURA LINEAR PRONTA PARA A REDAÇÃO

Os órgãos públicos, com coordenação da CGU, do Ministério da Gestão e da ANPD, devem **publicar inventários de compartilhamentos e instituir correção propagada, por meio de registros padronizados, relatórios de impacto e atualização entre sistemas, como o envio de retificação aos órgãos que receberam um cadastro posteriormente corrigido, a fim de preservar finalidade, qualidade e responsabilidade nos fluxos estatais.**

PROPOSTA 5 — Governança preventiva para biometria, IA e incidentes

PROBLEMA	Tecnologias de alto impacto e bases extensas podem ser implementadas sem avaliação suficiente, enquanto a segurança permanece reativa.
AGENTE	ANPD, reguladores setoriais, órgãos de controle e agentes que utilizem biometria, inteligência artificial ou dados sensíveis em grande escala.
AÇÃO	Instituir programa de auditoria baseada em risco e requisitos proporcionais de avaliação de impacto, teste, documentação, alternativa, revisão e resposta a incidentes.
MODO / MEIO	Definição de critérios setoriais, amostragens de fiscalização, testes independentes, exercícios de resposta, apoio técnico a agentes de pequeno porte e publicação de resultados agregados.
DETALHAMENTO	Em autenticação biométrica, o agente deverá testar taxas de erro, oferecer alternativa segura, registrar falhas e possibilitar revisão; em incidentes, deverá simular contenção, comunicação e suporte antes da ocorrência real.
TIPO DE DETALHAMENTO	Exemplo concreto da ação e do modo.
FINALIDADE	Prevenir danos, ampliar contestabilidade e demonstrar diligência ao longo do ciclo de vida dos dados.
ARGUMENTO RESPONDIDO	Argumentos D, G e H.
TESE COMPATÍVEL	Teses 2, 5 e 6.
VIABILIDADE	A agenda da ANPD já prioriza tecnologias emergentes; a fiscalização por risco permite concentrar recursos em operações de maior impacto e combinar orientação com sanção proporcional.

ESTRUTURA LINEAR PRONTA PARA A REDAÇÃO

A ANPD e os reguladores setoriais devem implementar auditorias de alto risco para biometria, IA e segurança, mediante avaliações de impacto, testes, revisão, exercícios de incidente e apoio técnico proporcional, como exigir alternativa segura e análise de falsos positivos em autenticação facial, para prevenir danos e assegurar decisões contestáveis e sistemas responsáveis.



REGRA DE CONSISTÊNCIA

A proposta 1 responde à opacidade; a 2, aos canais fragmentados; a 3, à desigualdade de letramento; a 4, ao compartilhamento público; e a 5, à governança tecnológica e à segurança. Nenhuma intervenção foi criada sem problema correspondente.

SEÇÃO 6 — ENGENHARIA COESIVA E PROGRESSÃO TEMÁTICA

Os recursos abaixo foram selecionados a partir das relações lógicas predominantes neste projeto. O conectivo deve expressar a relação entre as ideias; não deve ser inserido apenas para produzir aparência de formalidade.

RELAÇÃO	RECURSOS	APLICAÇÃO	EXEMPLO	CAUIDADO
Contextualização	Nesse cenário; diante desse panorama; no ordenamento brasileiro; na sociedade informacional	Apresentar o reconhecimento jurídico e a distância de efetivação.	“Nesse cenário, o direito constitucional não se converte automaticamente em controle cotidiano.”	Evitar “hodiernamente” e expressões vagas sem delimitação.
Concessão	Embora; ainda que; apesar de; mesmo que	Reconhecer avanços legais antes de mostrar limitações.	“Embora a LGPD reconheça direitos do titular, seus percursos de exercício podem permanecer fragmentados.”	A oração principal deve realmente contrastar com a concessiva.
Causa	Em razão de; devido a; uma vez que; na medida em que	Explicar por que a comunicação ou o canal reduz a efetividade.	“A contestação se fragiliza em razão da ausência de protocolo e de resposta rastreável.”	Não usar causa quando houver mera sequência temporal.
Consequência	Consequentemente; por conseguinte; assim; em decorrência disso	Mostrar efeitos da opacidade e da burocracia.	“Consequentemente, o titular não consegue avaliar a finalidade nem solicitar correção.”	A consequência precisa decorrer do mecanismo anterior.
Adição	Além disso; ademais; somado a isso; paralelamente; não apenas... mas também	Introduzir segundo eixo ou fator complementar.	“Além da informação opaca, a fragmentação do atendimento eleva o custo de exercício.”	Não usar para ligar ideias em oposição.
Contraste	Entretanto; contudo; em contrapartida; por outro lado; ao passo que	Contrapor direito formal e experiência concreta.	“A política está publicada; contudo, a informação permanece difícil de localizar.”	Evitar repetir “contudo” e “entretanto” no mesmo período.
Explicação	Isto é; ou seja; em outras palavras; isso ocorre porque	Traduzir conceitos jurídicos e técnicos.	“A transparência deve ser utilizável, isto é, permitir que a pessoa compreenda e aja.”	Não repetir exatamente a frase anterior.
Exemplificação	Por exemplo; a título de ilustração; como demonstra; tal situação ocorre quando	Materializar canal, aviso, biometria ou compartilhamento.	“Por exemplo, um pedido pode circular entre SAC, encarregado e formulário sem protocolo comum.”	O exemplo precisa representar o mecanismo, não apenas o tema.
Especificação	Sobretudo; particularmente; em especial; mais precisamente	Delimitar grupos, dados ou operações.	“O risco é maior, sobretudo, em tratamentos de biometria e saúde.”	A especificação não deve produzir generalização indevida.
Comparação	De maneira análoga; semelhantemente; ao passo que; em comparação com	Relacionar direito e percurso, ou documento e serviço.	“Assim como uma rota precisa de sinalização, o exercício de direitos exige entrada e acompanhamento claros.”	Declarar quando se trata de analogia, não equivalência.
Ressalva	Isso não significa que; convém ponderar que; não se trata de afirmar que	Evitar determinismo e maniqueísmo.	“Isso não significa que todo compartilhamento público seja ilícito.”	A ressalva deve aperfeiçoar o argumento, não anulá-lo.

RELAÇÃO	RECURSOS	APLICAÇÃO	EXEMPLO	CUIDADO
Contra-argumentação	É possível objetar que; embora se alegue que; pode-se argumentar que	Apresentar posição rival antes de responder.	“Embora se alegue que termos extensos garantem precisão, a informação pode ser organizada em camadas.”	Não inventar posição absurda ou fácil de refutar.
Finalidade	A fim de; com o propósito de; de modo a; com vistas a	Expressar o efeito pretendido da intervenção.	“...com vistas a tornar o percurso rastreável e contestável.”	A finalidade não deve repetir a ação.
Conclusão	Portanto; diante disso; em síntese; torna-se necessário	Retomar a tese e iniciar a intervenção.	“Portanto, a efetivação exige comunicação utilizável e canais funcionais.”	Não introduzir argumento novo na conclusão.

Cadeias referenciais recomendadas

CONCEITO	RETOMADAS POSSÍVEIS	PRECISÃO NECESSÁRIA
Proteção de dados	direito à proteção de dados; tutela informacional; garantia fundamental; governança dos dados	“Privacidade” não é sinônimo perfeito: proteção de dados alcança usos, circulação, qualidade e decisões.
Dado pessoal	informação pessoal; registro relacionado à pessoa; elemento identificável; dado do titular	“Informação” é termo mais amplo; “dado sensível” possui definição legal específica.
Titular	titular dos dados; cidadão; usuário; consumidor; pessoa afetada	“Consumidor” só cabe em relação de consumo; “usuário” pode ser estreito em contextos públicos ou trabalhistas.
Controlador	controlador; agente responsável pelas decisões; organização responsável; órgão ou empresa	Controlador e operador possuem papéis jurídicos diferentes e não devem ser usados como sinônimos.
Tratamento	operação com dados; fluxo informacional; uso; coleta e circulação; ciclo de tratamento	“Coleta” é apenas uma etapa; o tratamento inclui armazenamento, compartilhamento, análise e eliminação.
Efetivação	exercício concreto; aplicabilidade cotidiana; realização do direito; proteção operacional	Não confundir vigência da lei com efetividade social.
Opacidade	comunicação inacessível; assimetria informacional; baixa encontrabilidade; jargão técnico	Nem toda complexidade é deliberada; o texto deve analisar design e efeito, não presumir intenção.
Canal	portal do titular; mecanismo de atendimento; percurso de exercício; interface institucional	O canal precisa incluir resposta e acompanhamento, e não somente entrada.

Expressões de retomada específicas

- essa assimetria informacional;
- tal opacidade comunicacional;
- o referido percurso burocrático;
- essa fragmentação dos canais;
- semelhante dependência do consentimento;
- essa desconexão entre documento e prática;
- tal fluxo de compartilhamento;
- o mencionado sistema automatizado;
- essa cultura de segurança reativa;

- o referido direito fundamental.

Roteiro coesivo recomendado

INTRODUÇÃO

“Embora a proteção de dados tenha sido constitucionalizada, sua realização cotidiana permanece incompleta. Nesse cenário, a opacidade da comunicação e a fragmentação dos canais...”

ABERTURA DO DESENVOLVIMENTO 1

“Em primeiro plano, a publicação de uma política de privacidade não garante transparência efetiva. Isso ocorre porque...”

DESENVOLVIMENTO INTERNO

“Por exemplo, quando finalidade, retenção e compartilhamento aparecem dispersos em um texto técnico...”

TRANSIÇÃO ENTRE OS DESENVOLVIMENTOS

“Além da dificuldade de compreender o tratamento, o titular enfrenta obstáculos para agir sobre ele.”

ABERTURA DO DESENVOLVIMENTO 2

“Sob essa perspectiva, a fragmentação entre SAC, encarregado e formulários transforma um direito em percurso burocrático.”

RESSALVA

“Isso não significa que a verificação de identidade ou os prazos sejam dispensáveis; ambos precisam ser proporcionais e transparentes.”

CONCLUSÃO

“Portanto, para que a garantia fundamental se converta em capacidade concreta de compreender, exercer e contestar...”

Advertências de coesão

- Não usar “portanto” para introduzir causa ou exemplo.
- Não empregar “além disso” quando o segundo período corrige ou limita o primeiro.
- Evitar “a mesma” e “o mesmo” como pronomes de retomada artificial.
- Não alternar “usuário”, “consumidor” e “titular” sem considerar o contexto jurídico.
- Evitar repetir “direito” em todas as frases; utilizar retomadas conceitualmente precisas.
- Não acumular conectivos no início de uma mesma oração.
- Preferir relações claras a expressões rebuscadas como “destarte”, “hodiernamente” e “dessarte”.

SEÇÃO 7 — REDAÇÃO-MODELO DE ALTO DESEMPENHO

TESE EXECUTADA

A efetivação da proteção de dados é limitada pela comunicação opaca dos agentes e pela fragmentação dos canais de exercício e contestação.

Em 1983, ao julgar a Lei do Censo, o Tribunal Constitucional alemão consolidou a noção de autodeterminação informativa, segundo a qual a liberdade depende da possibilidade de conhecer e influenciar o uso de informações pessoais. No Brasil, a Emenda Constitucional nº 115/2022 reconheceu a proteção de dados como direito fundamental, e a LGPD estabeleceu princípios e faculdades para o titular. Entretanto, a existência dessas normas não assegura sua realização cotidiana, pois a comunicação opaca dos agentes de tratamento e a fragmentação dos canais de atendimento dificultam a compreensão, o exercício e a contestação dos direitos.

Em primeiro plano, a assimetria informacional impede que parte da população avalie adequadamente o tratamento realizado. A teoria econômica de George Akerlof demonstra que decisões são prejudicadas quando uma parte conhece elementos relevantes que a outra não consegue verificar. De maneira semelhante, organizações dominam informações sobre finalidades, retenção, compartilhamentos e sistemas, enquanto o titular frequentemente recebe políticas extensas e repletas de jargão. Assim, a mera publicação do documento não produz transparência utilizável: sem títulos informativos, camadas de leitura e explicações diretas, o cidadão não identifica quais dados são tratados nem quais medidas pode adotar, o que enfraquece sua autonomia.

Além da dificuldade de compreender, o titular pode enfrentar um percurso institucional descontínuo. O 3º Relatório do Ciclo de Monitoramento da ANPD registrou 9.629 requerimentos entre julho de 2023 e junho de 2025, dos quais 2.549 eram petições de titulares; também foram classificados 1.610 registros relacionados a dificuldades no exercício de direitos. Esses números não medem todas as violações ocorridas no país, mas evidenciam demanda concreta por respostas e canais funcionais. Quando SAC, encarregado, chatbot e formulário não compartilham protocolo, prazo e histórico, a pessoa repete informações, perde a comprovação e não sabe como recorrer. Desse modo, a garantia legal transforma-se em obrigação burocrática suportada pelo próprio cidadão.

Portanto, a Agência Nacional de Proteção de Dados, em articulação com a Secretaria Nacional do Consumidor e reguladores setoriais, deve estabelecer um padrão de comunicação em camadas, mediante requisitos de acessibilidade e testes de compreensão — como uma primeira tela que apresente dados coletados, finalidade, compartilhamentos, retenção e acesso ao portal do titular —, a fim de converter transparência formal em informação utilizável. Paralelamente, os controladores públicos e privados devem disponibilizar portal unificado de direitos, por meio de protocolo, acompanhamento, resposta fundamentada e identificação proporcional, como um painel que mostre recebimento, análise, complementação e conclusão do pedido, com o propósito de tornar o exercício e a contestação rastreáveis e efetivos.

BASE FACTUAL, CONCEITUAL E BIBLIOGRÁFICA DA REDAÇÃO-MODELO

ELEMENTO	FUNÇÃO NO TEXTO	FONTE
Julgamento do Censo alemão	Contextualiza historicamente a autodeterminação informativa e a relação entre liberdade e controle de dados.	A1
Emenda Constitucional nº 115/2022	Fundamenta o reconhecimento brasileiro da proteção de dados como direito fundamental.	O2
LGPD	Sustenta princípios, direitos e a distinção entre norma vigente e efetividade prática.	O3
George Akerlof	Explica, por analogia, a assimetria de informação entre organização e titular.	A9
3º Relatório da ANPD	Fornece 9.629 requerimentos, 2.549 petições e 1.610 registros de dificuldades, com limite interpretativo expresso.	O6
Linguagem simples e Legal Design	Fundamentam avisos em camadas, encontrabilidade e uso da informação.	O9 / O12
Fluxo de direitos	Fundamenta portal, protocolo, resposta e possibilidade de petição subsidiária à ANPD.	O4 / O5

LIMITE METODOLÓGICO DOS NÚMEROS

Os dados do relatório correspondem a registros recebidos e classificados pela ANPD. Eles evidenciam demanda e fricção institucional, mas não permitem calcular a prevalência nacional de descumprimentos.

SEÇÃO 8 — ANÁLISE PEDAGÓGICA DAS CINCO COMPETÊNCIAS

A redação foi projetada para alcançar o nível máximo nas cinco competências descritas pelo Inep. A pontuação efetiva depende da avaliação oficial de corretores e das condições concretas da versão manuscrita. A referência utilizada é a Cartilha do Participante de 2025, mais recente disponibilizada oficialmente na data de atualização deste material. [O1]

COMPETÊNCIA I — DOMÍNIO DA MODALIDADE ESCRITA FORMAL

PROJEÇÃO PEDAGÓGICA

200 pontos.

Critério

Demonstrar excelente domínio da modalidade escrita formal, com estrutura sintática adequada, escolha vocabular precisa e desvios apenas excepcionais e não recorrentes.

Evidências concretas do texto

- Registro formal e impessoal, sem coloquialismos ou marcas de oralidade.
- Períodos complexos com relações concessivas, causais, comparativas e finais claramente pontuadas.
- Vocabulário temático preciso: “autodeterminação informativa”, “assimetria informacional”, “retenção”, “fragmentação dos canais”, “identificação proporcional” e “resposta fundamentada”.
- Concordância e regência controladas, inclusive em enumerações extensas.
- Paralelismo na proposta: agente, ação, modo, exemplo e finalidade.

Trechos justificadores

EXEMPLO 1

“Entretanto, a existência dessas normas não assegura sua realização cotidiana, pois a comunicação opaca [...] e a fragmentação dos canais [...] dificultam...”

EXEMPLO 2

“...mediante requisitos de acessibilidade e testes de compreensão — como uma primeira tela que apresente...”

Ponto de atenção

Na transcrição manuscrita, o estudante deve preservar a pontuação dos períodos longos e evitar trocar termos técnicos por expressões imprecisas. Uma rasura ou erro ocasional não determina automaticamente perda máxima, mas a revisão final é indispensável.

COMPETÊNCIA II — COMPREENSÃO DO TEMA E REPERTÓRIO PRODUTIVO

PROJEÇÃO PEDAGÓGICA

200 pontos.

Critério

Compreender a proposta, desenvolver o tema no gênero dissertativo-argumentativo e mobilizar repertório legitimado, pertinente e produtivo.

Atendimento ao recorte

- **Desafios:** são definidos como opacidade comunicacional e fragmentação procedimental.
- **Efetivação:** distingue vigência normativa de capacidade concreta de compreender, exercer e contestar.
- **Direito:** é fundamentado pela EC nº 115/2022 e pela LGPD.
- **Proteção de dados pessoais:** abrange transparência, finalidade, direitos do titular e canais, não apenas vazamentos.
- **Brasil:** é delimitado por legislação, autoridade nacional e dados administrativos brasileiros.

Produtividade dos repertórios

- O Julgamento do Censo contextualiza a autodeterminação informativa e prepara a tese.
- A Emenda Constitucional nº 115 estabelece o status fundamental do direito.
- Akerlof explica o mecanismo de informação desigual no primeiro desenvolvimento.
- O relatório da ANPD materializa a demanda por canais no segundo desenvolvimento.
- Nenhuma referência é apenas citada: todas cumprem função na cadeia argumentativa.

Ponto de atenção

O estudante deve manter a formulação de Akerlof como analogia, pois o artigo original trata de outro mercado. Também deve preservar o limite do relatório da ANPD, sem convertê-lo em estatística nacional de violações.

COMPETÊNCIA III — PROJETO DE TEXTO E DESENVOLVIMENTO ARGUMENTATIVO

PROJEÇÃO PEDAGÓGICA

200 pontos.

Critério

Selecionar, organizar, relacionar e interpretar informações, fatos e argumentos em defesa consistente de um ponto de vista, com autoria e projeto de texto.

Projeto anunciado na introdução



Desenvolvimento 1



Desenvolvimento 2



Correspondência da conclusão

- Problema da comunicação → padrão em camadas e testes de compreensão.
- Problema do percurso → portal unificado, protocolo, status e resposta fundamentada.
- As duas medidas retomam exatamente os eixos anunciados, sem introduzir nova causa.

Autoria

O texto não reduz a solução a “conscientização”, não demoniza todo tratamento de dados e não confunde consentimento com única base legal. A ressalva metodológica sobre o relatório revela controle crítico da evidência.

Ponto de atenção

Incluir, na versão manuscrita, repertórios adicionais sobre IA, biometria ou incidentes diluiria o projeto. A seleção de dois eixos é deliberada para preservar profundidade e unidade.

COMPETÊNCIA IV — COESÃO E ARTICULAÇÃO

PROJEÇÃO PEDAGÓGICA

200 pontos.

Mecanismos sequenciais empregados

MECANISMO	FUNÇÃO NO TEXTO
“Entretanto”	oposição entre norma e realização cotidiana
“pois”	explicação causal da tese
“Em primeiro plano”	ordenação do primeiro argumento
“De maneira semelhante”	analogia entre assimetria econômica e informacional
“Assim”	consequência da comunicação opaca
“Além da dificuldade de compreender”	transição para o segundo eixo
“Quando”	condição que explica a perda de continuidade
“Desse modo”	consequência do percurso burocrático
“Portanto”	retomada conclusiva da tese
“Paralelamente”	adição de segunda intervenção
“a fim de” / “com o propósito de”	finalidades das medidas

Coesão referencial

- “essas normas” retoma o julgamento, a EC nº 115 e a LGPD;
- “a mera publicação do documento” retoma as políticas extensas;
- “esses números” recupera os dados do relatório e introduz o limite;
- “a pessoa” e “o titular” retomam o sujeito sem ambiguidade;
- “a garantia legal” sintetiza o direito reconhecido anteriormente.

Ponto de atenção

Há dois usos de “assim” em funções distintas, mas não excessivos. Em versão alternativa, um deles pode ser substituído por “em decorrência disso” para ampliar a variedade.

COMPETÊNCIA V — PROPOSTA DE INTERVENÇÃO

PROJEÇÃO PEDAGÓGICA

200 pontos.

Intervenção 1 — Comunicação utilizável

ELEMENTO	EVIDÊNCIA NA REDAÇÃO
Agente	ANPD, em articulação com Senacon e reguladores setoriais.
Ação	Estabelecer padrão de comunicação em camadas.
Modo	Requisitos de acessibilidade e testes de compreensão.
Detalhamento válido	Exemplo da primeira tela: dados, finalidade, compartilhamentos, retenção e portal.
Finalidade	Converter transparência formal em informação utilizável.
Problema respondido	Opacidade comunicacional.

Intervenção 2 — Percurso funcional

ELEMENTO	EVIDÊNCIA NA REDAÇÃO
Agente	Controladores públicos e privados.
Ação	Disponibilizar portal unificado de direitos.
Modo	Protocolo, acompanhamento, resposta fundamentada e identificação proporcional.
Detalhamento válido	Exemplo do painel: recebimento, análise, complementação e conclusão.
Finalidade	Tornar exercício e contestação rastreáveis e efetivos.
Problema respondido	Fragmentação dos canais.

Respeito aos direitos humanos e exequibilidade

As medidas ampliam informação, participação, acesso e responsabilização. Não propõem vigilância indiscriminada, censura, exposição de dados, punição coletiva ou transferência da responsabilidade à vítima. Os agentes indicados possuem atribuições compatíveis e os meios podem ser implementados proporcionalmente ao porte e ao risco.

Ponto de atenção

A finalidade de cada intervenção é distinta da ação. O exemplo da tela e do painel constitui detalhamento válido do modo; não é simples adjetivação do agente.

QUADRO SINTÉTICO DAS COMPETÊNCIAS

COMPETÊNCIA	PROJEÇÃO	EVIDÊNCIA CENTRAL	PONTO DE ATENÇÃO
I	200	Domínio formal, sintaxe controlada e vocabulário preciso.	Revisar pontuação de períodos extensos.
II	200	Recorte integral e repertórios legitimados, pertinentes e produtivos.	Preservar limites de Akerlof e do relatório da ANPD.
III	200	Dois eixos autônomos, mecanismos claros e conclusão correspondente.	Não adicionar terceiro problema na redação.
IV	200	Articulação variada e retomadas sem ambiguidade.	Evitar repetição futura de conectivos conclusivos.
V	200	Duas intervenções completas, exequíveis e vinculadas aos argumentos.	Manter agente, modo e detalhamento visíveis.

DECLARAÇÃO OBRIGATÓRIA

Esta análise apresenta uma projeção pedagógica. A nota efetiva depende da avaliação oficial.

SÍNTESE ESTRATÉGICA PARA O ALUNO

Tema

RECORTE

Desafios para a efetivação do direito à proteção de dados pessoais no Brasil.

Delimitação central

Efetivar não é apenas ter lei vigente. É permitir que a pessoa compreenda o tratamento, exerça direitos por canal funcional, obtenha resposta, conteste efeitos e seja protegida por governança preventiva.

Tese selecionada

TESE

A comunicação opaca e a fragmentação dos canais reduzem a efetividade do direito fundamental.

Desenvolvimento 1



Desenvolvimento 2



Repertórios centrais

- Julgamento do Censo alemão — autodeterminação informativa;
- EC nº 115/2022 — direito fundamental;
- LGPD — princípios e direitos do titular;
- George Akerlof — assimetria informacional;
- 3º Relatório da ANPD — demanda institucional e dificuldades de exercício;
- Linguagem simples e Legal Design — informação utilizável.

Dados principais

- 9.629 requerimentos no ciclo de julho de 2023 a junho de 2025;
- 2.549 petições de titulares e 7.080 denúncias;
- 1.610 registros classificados como dificuldades no exercício de direitos;
- 723 comunicações de incidentes no mesmo ciclo;
- o aumento dos registros reflete também simplificação de canais e maior conhecimento, não apenas aumento de violações.

Intervenções prioritárias

- ANPD + Senacon + reguladores → padrão nacional de avisos em camadas;
- controladores públicos e privados → portal unificado com protocolo, status e resposta;
- MEC + redes → educação para dados integrada à cidadania digital;
- Poder Público → inventário de compartilhamentos e correção propagada;
- ANPD + reguladores → auditoria por risco em biometria, IA e segurança.

Cuidados argumentativos

- Não reduzir proteção de dados a segredo ou vazamento.
- Não afirmar que todo tratamento depende de consentimento.
- Não declarar ilícito todo compartilhamento público.
- Não tratar registros da ANPD como prevalência nacional.
- Não opor inovação e proteção como objetivos incompatíveis.
- Não transferir ao cidadão a responsabilidade exclusiva pela segurança.
- Não usar LGPD como repertório genérico; indicar princípio ou direito concreto.

Fórmula lógica final

SÍNTESE

Quanto maior a distância entre a existência jurídica do direito e a capacidade concreta de compreender, exercer e contestar o tratamento, menor será a efetividade da proteção de dados pessoais.

MATRIZ DE CORRESPONDÊNCIA

TESE	ARGUMENTO 1	ARGUMENTO 2	REPERTÓRIO 1	REPERTÓRIO 2	INTERVENÇÃO
Tese 1 — Comunicação + canais	A — Assimetria informacional	C — Percorso fragmentado	Akerlof / EC 115	Relatório ANPD / Kafka	Rótulo em camadas + portal unificado
Tese 2 — Governança	D — Papel x prática	H — Segurança reativa	Privacy by Design	NIST / ANPD	Auditoria por risco + prevenção
Tese 3 — Desigualdade	E — Letramento desigual	A/C — Linguagem e canal	PNED / MEC	Acquisti / Eu, Daniel Blake	Educação + atendimento assistido
Tese 4 — Poder Público	F — Perda de contexto	C — Responsabilidade fragmentada	STF / Nissenbaum	Guia ANPD / Rodotà	Inventário + correção propagada
Tese 5 — Biometria e IA	G — Contestação	D — Governança insuficiente	Floridi / Gattaca	LGPD / agenda ANPD	Impacto + testes + revisão
Tese 6 — Segurança	H — Resposta tardia	D — Conformidade formal	Privacy by Design	NIST / incidentes ANPD	Exercícios + suporte + auditoria

AUDITORIA LÓGICA

Cada tese possui dois mecanismos distintos; cada repertório aprofunda argumento específico; cada intervenção corresponde a problema demonstrado.

REFERÊNCIAS

As referências abaixo foram efetivamente utilizadas na pesquisa, na construção pedagógica, nos recursos visuais ou nas cautelas interpretativas. Os endereços eletrônicos foram consultados em 18 de agosto de 2026.

FONTES OFICIAIS E LEGISLAÇÃO

- [O1] Inep. Redação do Enem 2025 - Cartilha do Participante. [Acessar fonte](#)
- [O2] Brasil. Emenda Constitucional nº 115, de 10 de fevereiro de 2022. [Acessar fonte](#)
- [O3] Brasil. Lei nº 13.709/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, texto compilado. [Acessar fonte](#)
- [O4] ANPD. Direito dos Titulares. [Acessar fonte](#)
- [O5] ANPD. Denúncia / Petição de Titular referente à LGPD. [Acessar fonte](#)
- [O6] ANPD. 3º Relatório do Ciclo de Monitoramento - jul. 2023 a jun. 2025. [Acessar fonte](#)
- [O7] ANPD. Mapa de Temas Prioritários 2026-2027 e Agenda Regulatória 2025-2026. [Acessar fonte](#)
- [O8] Brasil. Lei nº 15.352, de 25 de fevereiro de 2026 - transformação da ANPD em agência reguladora. [Acessar fonte](#)
- [O9] Brasil. Lei nº 15.263, de 14 de novembro de 2025 - Política Nacional de Linguagem Simples. [Acessar fonte](#)
- [O10] Brasil. Lei nº 14.533, de 11 de janeiro de 2023 - Política Nacional de Educação Digital. [Acessar fonte](#)
- [O11] MEC. Guia de Educação Digital e Midiática. [Acessar fonte](#)
- [O12] CNPD/ANPD. Subsídios para elaboração da Política Nacional de Proteção de Dados e da Privacidade. [Acessar fonte](#)
- [O13] ANPD. Guia orientativo: Tratamento de dados pessoais pelo Poder Público. [Acessar fonte](#)
- [O14] STF. Proteção de dados pessoais: decisões da Corte e reconhecimento do direito fundamental. [Acessar fonte](#)
- [O15] STF. Compartilhamento de dados pessoais: requisitos de finalidade, necessidade e segurança. [Acessar fonte](#)
- [O16] ANPD. Comunicação de Incidente de Segurança. [Acessar fonte](#)
- [O17] ANPD. Guia orientativo: Cookies e proteção de dados pessoais. [Acessar fonte](#)
- [O18] ANPD. Materiais Educativos e Publicações. [Acessar fonte](#)

OBRAS E ESTUDOS ACADÊMICOS

- [A1] Tribunal Constitucional Federal alemão. Julgamento do Censo, 15 dez. 1983. [Acessar fonte](#)
- [A2] DONEDA, Danilo. Da privacidade à proteção de dados pessoais. [Acessar fonte](#)
- [A3] MENDES, Laura Schertel. Privacidade, proteção de dados e defesa do consumidor. Saraiva, 2014. [Acessar fonte](#)
- [A4] MENDES, Laura Schertel. Autodeterminação informativa: a história de um conceito. 2020. [Acessar fonte](#)
- [A5] BIONI, Bruno Ricardo. Proteção de dados pessoais: a função e os limites do consentimento. Forense, 2021. [Acessar fonte](#)
- [A6] NISSENBAUM, Helen. Privacy in Context. Stanford University Press, 2010. [Acessar fonte](#)
- [A7] FLORIDI, Luciano. The Ethics of Information. Oxford University Press, 2013. [Acessar fonte](#)
- [A8] RODOTÀ, Stefano. A vida na sociedade da vigilância: a privacidade hoje. Renovar, 2008. [Acessar fonte](#)
- [A9] AKERLOF, George A. The Market for Lemons. Quarterly Journal of Economics, 1970. [Acessar fonte](#)
- [A10] SIMON, Herbert A. Administrative Behavior / bounded rationality. [Acessar fonte](#)
- [A11] ACQUISTI, Alessandro; BRANDIMARTE, Laura; LOEWENSTEIN, George. Privacy and human behavior in the age of information. Science, 2015. [Acessar fonte](#)
- [A12] CAVOUKIAN, Ann. Privacy by Design: The 7 Foundational Principles. [Acessar fonte](#)
- [A13] NIST. Privacy Framework. [Acessar fonte](#)

OBRAS ARTÍSTICAS E AUDIOVISUAIS

- [C1] KAFKA, Franz. O Processo. 1925. [Acessar fonte](#)
- [C2] GATTACA. Direção: Andrew Niccol. 1997. [Acessar fonte](#)
- [C3] EU, DANIEL BLAKE. Direção: Ken Loach. 2016. [Acessar fonte](#)

FONTES VISUAIS E ELABORAÇÕES EDITORIAIS

RECURSO	ORIGEM E NATUREZA
Figura 1	Linha do tempo editorial construída com [A1], [O2], [O3] e [O8].
Figura 2	Roda de direitos construída com a LGPD [O3] e a página da ANPD [O4].
Figura 3	Fluxo de exercício construído com orientações da ANPD [O5].
Figura 4	Gráfico reconstruído com dados do 3º Relatório da ANPD [O6].
Figura 5	Comparação editorial fundamentada em linguagem simples [O9] e recomendações do CNPD [O12].
Figura 6	Diagrama dos princípios de Privacy by Design [A12].
Gráficos auxiliares	Reconstruções editoriais de dados administrativos da ANPD; não são fotografias nem documentos oficiais reproduzidos.
Capa	Fotografia externa Smartphone Use.jpg, de Océanos y dados, Wikimedia Commons, 31 mar. 2015, licença CC0 1.0; composição editorial ULTIMATE ENEM. Fonte: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Smartphone_Use.jpg
Figura 7	Síntese editorial de dificuldades no exercício de direitos, construída com os dados e categorias discutidos no 3º Relatório do Ciclo de Monitoramento da ANPD [O6].

RELATÓRIO DE PRÉ-ENTREGA EDITORIAL

Estrutura - Documento A4, orientação retrato, identidade ULTIMATE ENEM e assinatura CAV.

Conteúdo - O conteúdo pedagógico foi preservado; a intervenção é exclusivamente editorial.

Imagens - 24 recursos visuais: 1 fotografia externa CC0 na capa, 7 infográficos editoriais fundamentados em fontes identificadas e 16 fluxogramas autorais; nenhuma imagem gerada por IA e nenhuma repetição visual sem função.

Tipografia - DejaVu Sans como família principal, nenhum texto inferior a 7,5 pontos, hifenização automática desativada e padrão uniforme entre todas as teses.

Fluxos - 16 cadeias reconstruídas com caixas amplas, palavras completas, setas proporcionais e conectores posicionados atrás dos elementos.

Auditoria - 83 páginas foram renderizadas e examinadas visualmente; as páginas críticas foram ampliadas, e a inspeção final não identificou texto vazando, palavras cortadas, sobreposições ou elementos fora da área útil.

CORREÇÕES DE COMPOSIÇÃO - foram eliminadas páginas em branco, a capa foi refinada com fotografia documental CC0, as imagens repetidas foram substituídas por remissões, as teses receberam tipografia uniforme e os fluxos estreitos foram reconstruídos com caixas e setas proporcionais.

AUDITORIA FINAL DO PROJETO

- ✓ O recorte foi validado como tema autoral compatível com o padrão do ENEM.
- ✓ A delimitação diferencia proteção de dados, privacidade, segurança e consentimento.
- ✓ As seis imagens funcionam como instrumentos de tese e apresentam fontes e limites.
- ✓ As seis teses são diferentes e admitem dois eixos solucionáveis.
- ✓ Os oito argumentos explicam fenômeno, mecanismo, efeito, contraponto e limite.
- ✓ Os repertórios estão identificados por área e ligados a argumento e tese.
- ✓ As áreas incluídas possuem, preferencialmente, três ou mais repertórios produtivos.
- ✓ Nenhum dado sem fonte foi apresentado como fato.
- ✓ Os números da ANPD foram acompanhados de limitação metodológica.
- ✓ As propostas indicam agente competente, ação, modo, detalhamento válido e finalidade.
- ✓ A redação-modelo executa apenas dois eixos, preservando unidade e profundidade.
- ✓ As cinco competências foram analisadas com evidências textuais concretas.
- ✓ A identidade visual utiliza ULTIMATE ENEM como marca principal e CAV como assinatura subordinada.
- ✓ Não há uso de marcas, logotipos ou identidades institucionais alheias ao ULTIMATE ENEM.
- ✓ O conteúdo não foi reduzido para diminuir o número de páginas.
- ✓ A editoração prioriza legibilidade, hierarquia, consulta rápida e estudo aprofundado.

REGRA EDITORIAL FINAL

NÃO SACRIFICAR CONTEÚDO EM FAVOR DA ESTÉTICA, LEGIBILIDADE EM FAVOR DA DENSIDADE NEM CREDIBILIDADE EM FAVOR DO IMPACTO VISUAL.

ULTIMATE ENEM

CAV